粉笔

公基必备800条

河南
粉笔

粉 笔 出 品

目 录

非法律篇 3

第一章　政治常识 3

第一节　马克思主义哲学原理 3

第二节　毛泽东思想概论 5

第三节　中国特色社会主义理论 6

第四节　十九大 7

第二章　　经济常识 9

第一节　商品 9

第二节　货币 10

第三节　资本主义经济制度 11

第四节　社会主义市场经济 12

第五节　微观经济 14

第六节　宏观经济 15

第三章　文史常识 17
第一节　中国封建王朝 17
第二节　中国古代重要战争 19
第三节　诸子百家 20
第四节　中国古代史书 21
第五节　中国古代文学 21
第六节　中国古代成就 24
第七节　中国近代史 25
第八节　世界近现代史 28
第九节　外国文学和艺术 29

第四章　公文常识 31
第一节　公文概述 31
第二节　公文的格式 31
第三节　公文的种类和分类 35
第四节　公文的行文规则 38
第五节　公文的拟制和办理 39

第五章　管理常识 41
第一节　行政管理概述 41
第二节　人事管理 41
第三节　行政组织 45
第四节　行政职能 47
第五节　行政领导 49
第六节　行政监督 50
第七节　西方管理理论代表人物 51
第八节　管理学的各种效应 51

第六章　科技常识 53
第一节　新能源技术 53
第二节　纳米、生物工程和超导 54
第三节　信息技术 55
第四节　航天科技 55
第五节　生活与科学 56

法律篇 **59**

第一章　法理学 59

第二章　宪法 62
第一节　宪法概述 62
第二节　我国的国家基本制度 62
第三节　公民的基本权利和义务 64
第四节　国家机构 65

第三章　民法 71
第一节　民法概述 71
第二节　民事主体 71
第三节　民事法律行为 74
第四节　代理 75
第五节　民事权利 75
第六节　婚姻 77
第七节　继承 78
第八节　民事责任 79
第九节　民事诉讼时效 79

第四章　刑法 81

第一节　刑法概述　81
第二节　犯罪与犯罪构成　82
第三节　排除犯罪的行为　83
第四节　故意犯罪形态　83
第五节　共同犯罪　84
第六节　刑罚　85
第七节　量刑　86
第八节　刑罚的执行　87
第九节　分则（常考罪名）　88

第五章　行政法　91
第一节　概述　91
第二节　行政行为　91
第三节　行政复议　94
第四节　行政诉讼法　95
第五节　国家赔偿　97

第六章　程序法　99
第一节　民事诉讼法　99
第二节　刑事诉讼法　101

第七章　劳动法　106
第一节　《中华人民共和国劳动法》　106
第二节　《中华人民共和国劳动合同法》　106

第八章　商经法　109
第一节　《中华人民共和国消费者权益保护法》　109
第二节　《中华人民共和国产品质量法》　110

第三节 《中华人民共和国反不正当竞争法》 111
第四节 《中华人民共和国合伙企业法》 112

第二部分 综应常见错误表达

一、修改原则和方法 117
二、常见错误表达 118
三、结语 158

第三部分 职测特色考点集

第一章 言语理解与表达 161
第一节 读音及错别字 161
第二节 病句及歧义句 169

第二章 判断推理 176
第一节 异形空间重构 176
第二节 类比必背常识 181
第三节 正反求解事件排序 187

第三章 数量关系与资料分析 195
第一节 计算问题 195
第二节 计数问题 207

公基必背 800 条

非法律篇

第一章　政治常识

第一节　马克思主义哲学原理

1. 马克思主义是马克思、恩格斯创立的，由其后各个时代、各个民族的马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系。

2. 马克思主义的组成部分为马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义。

3. 马克思主义的直接理论来源：德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法两国的空想社会主义。

4. 马克思主义的自然科学前提：细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论。

5. 哲学是理论化、系统化的世界观，是世界观和方法论的统一。

6. 哲学的基本问题：思维和存在何者是第一性的问题，思维和存在有无同一性的问题。

7. 唯心主义的两种基本形态：主观唯心主义、客观唯心主义。

8. 辩证法用联系的、发展的、全面的观点看待世界；形而上学用孤立的、静止的、片面的观点看待世界。

9. 物质的唯一特性是客观实在性。

10. 运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴，运动是物质的根本属性和存在方式。

11. 物质运动的五种基本形式：机械运动、物理运动、化学运动、生物运动和社会运动。

12. 运动是绝对的、无条件的、永恒的，即事物无论在什么情况下都处于运动

之中。

13. 意识是人脑特有的机能，人脑是产生意识的物质器官，但不是意识的源泉。

14. 正确的意识对客观事物的发展起促进作用，错误的意识对客观事物的发展起阻碍作用。

15. 联系是指事物内部诸要素之间以及事物之间相互影响、相互作用和相互制约的关系。联系具有普遍性、客观性、条件性、多样性。

16. 整体和部分的关系：整体居于主导地位，统率着部分；关键部分对整体起决定作用；整体具有部分没有的新功能。

17. 发展的实质：新事物的产生和旧事物的灭亡。

18. 规律是事物运动过程中本身固有的、本质的、必然的联系。

19. 规律的特性：可知性、客观性、普遍性、可利用性。

20. 对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。

21. 矛盾的普遍性是事物的共性，矛盾的特殊性是事物的个性。矛盾的普遍性寓于特殊性之中，并通过特殊性表现出来。

22. 内因是事物变化发展的根据和第一位原因，外因是事物变化发展的条件，外因通过内因起作用。

23. 实践的基本特点：直接现实性、自觉能动性、社会历史性。

24. 实践的基本形式：生产实践、社会实践、科学实验。

25. 感性认识包括相互联系、循序渐进的三种形式：感觉、知觉和表象。

26. 理性认识依赖于感性认识，感性认识有待于发展为理性认识，感性认识和理性认识相互渗透。

27. 实践与认识的关系：实践是认识的来源，实践是认识发展的动力，实践是认识的目的和归宿，实践是检验认识正确与否的唯一标准，认识反作用于实践。

28. 社会存在和社会意识的辩证关系：社会存在决定社会意识，社会意识对社会存在具有反作用，社会意识具有相对独立性。

29. 社会的基本矛盾包括生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的矛盾。

30. 生产力要素一般分为两大类：①实体性要素，包括劳动资料、劳动对象、劳动者；②智能性要素，主要包括科学技术。

31. 生产资料所有制形式在生产关系中起决定性作用，是区分社会制度的根本标志。

32. 人的属性分为自然属性和社会属性，人的本质在于人的社会属性。

第二节　毛泽东思想概论

33. 毛泽东思想萌芽时期的代表著作：《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》《国民革命与农民运动》。

34. “农村包围城市，武装夺取政权”革命道路理论的提出，标志着毛泽东思想的基本形成。

35. 遵义会议（1935 年 1 月）确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。

36. 1940 年 1 月毛泽东发表《新民主主义论》，提出新民主主义革命理论，标志着毛泽东思想的成熟。

37. 1945 年中共七大召开，毛泽东思想被确立为中国共产党的指导思想。

38. 近代中国的两大历史任务：一是求得民族独立和人民解放，二是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。

39. 新民主主义革命的动力：人民大众，包括无产阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。

40. 新民主主义的政治纲领：推翻帝国主义和封建主义的统治，建立一个无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、各革命阶级联合专政的新民主主义的共和国。

41. 毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在？》一文中提出了“工农武装割据”的思想，即在中国共产党的领导下，以土地革命为中心内容，以武装斗争为主要形式，以革命根据地为战略阵地，建设红色政权。

42. 中国共产党在中国革命中的三大法宝（武装斗争、统一战线、党的建设）出自毛泽东于 1939 年 10 月撰写的《〈共产党人〉发刊词》。

43. 中国的革命统一战线经历了以下几个阶段：①国民革命统一战线（1924 年 1 月中国国民党一大至 1927 年）；②工农民主统一战线（1927—1937 年）；③抗日民族统一战线（1937—1945 年）；④人民民主统一战线（1945—1949 年）。

44. 党的三大作风：理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评。

45. 中国共产党根本的组织原则：民主集中制原则。

46. 实事求是是毛泽东思想的精髓，是中国共产党人始终坚持的马克思主义思想路线。

47. 独立自主、自力更生是中国革命和建设的基本立足点。

48. 群众路线是党的根本工作路线，其内涵是：一切为了群众，一切依靠群众；从群众中来，到群众中去。坚持群众观点是中国共产党同一切剥削阶级政党的根本区别。

第三节　中国特色社会主义理论

49. 中国特色社会主义理论体系是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以及习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

50. 1982 年党的十二大上，邓小平提出了“建设有中国特色的社会主义”这一历史性的命题。

51. 邓小平理论的主题：什么是社会主义，怎样建设社会主义。

52. 邓小平理论的精髓：解放思想、实事求是。

53. 邓小平理论的主要内容：社会主义本质理论、社会主义初级阶段理论、改革开放理论、社会主义市场经济理论。

54. 党的十六大报告中，江泽民指出，贯彻“三个代表”重要思想，关键在坚持与时俱进，核心在坚持党的先进性，本质在坚持执政为民。

55. 科学发展观的核心是以人为本。坚持以人为本，要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点。

56. 社会主义初级阶段包含两层含义：第一，我国已经进入社会主义社会；第二，我国的社会主义社会正处于并将长期处于初级阶段。

57. 中国始终坚持对外开放的政策，在对外开放中始终不渝地坚持实施互利共赢的战略。

58. 中国特色社会主义政治的基本目标：在中国共产党的领导下，在人民当家作主的基础上，依法治国，发展社会主义民主政治。

59. 马克思主义指导思想是社会主义核心价值体系的灵魂。

60. 以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神是社会主义核

心价值体系的精髓。

61. 社会主义和谐社会的基本特征：民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。

第四节　十九大

62. 党的十九大的主题是：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

63. 中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

64. 坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

65. 中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”、战略布局是“四个全面”，强调坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

66. 全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。

67. 发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

68. 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一是社会主义政治发展的必然要求。

69. 文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。

70. 两个阶段：①从二〇二〇年到二〇三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。②从二〇三五年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

71. 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和

我国发展的战略目标。

72. 人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。

73. 加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

74. 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

第二章　经济常识

第一节　商品

1. 商品是用于交换的劳动产品。

2. 商品的二重属性：使用价值和价值。

（1）使用价值：商品能够满足人们某种需要的属性。使用价值是商品的自然属性，反映着人与自然的关系。

（2）价值：凝结在商品中的无差别的人类劳动。价值是商品的社会属性，是商品的本质属性。

（3）商品是使用价值和价值的统一体，二者缺一不可。使用价值是商品价值的物质承担者，没有使用价值的东西，即使在它上面花费了大量劳动，也不能形成价值。价值是商品的本质属性，没有价值的东西不是商品。总之，有使用价值的东西不一定有价值，有价值的东西必然有使用价值。

3. 劳动的二重性：具体劳动和抽象劳动。

（1）具体劳动：人们在各种特定的具体形式下所进行的劳动。具体劳动是劳动的自然属性，反映着人和自然的关系。具体劳动形成商品的使用价值。

（2）抽象劳动：撇开各种具体劳动形态的一般的无差别的人类劳动。抽象劳动是劳动的社会属性，反映着商品生产者之间的社会关系。抽象劳动形成商品的价值，是价值的唯一源泉。

4. 商品的价值量是指商品价值的大小。商品的价值量不是由各个商品生产者所耗费的个别劳动时间决定的，而是由社会必要劳动时间决定的。单位商品的价值量与生产该商品的社会劳动生产率成反比。

5. 价值规律是商品经济的基本规律。

（1）价值规律的基本内容：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，实行等价交换。

（2）价值规律的表现形式：价格围绕价值上下波动。

粉笔提示

商品和商品经济是公基考试中经济模块的高频考点，尤以对商品二重属性及其关系的考查为重。

第二节　货币

6. 货币是从商品中分离出来的，固定地充当一般等价物的商品。货币的本质就是一般等价物。

7. 货币的职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中，价值尺度和流通手段是货币从产生时起就具有的两种基本职能。

（1）价值尺度。货币作为价值尺度，就是以货币作为尺度来表现和衡量其他一切商品价值的大小。货币执行价值尺度的职能时并不需要现实的货币，只需要观念上的货币。

（2）流通手段。货币充当商品交换媒介的职能，叫作流通手段。货币执行流通手段职能时，必须用现实的货币。

（3）贮藏手段。把货币作为社会财富的代表贮藏起来，就是货币在执行贮藏手段职能。作为贮藏手段的货币，必须是实实在在、足值的金属货币。

（4）支付手段。货币被用来清偿债务或支付赋税、租金、工资等，就是货币在执行支付手段职能。

8. 纸币是由国家（或某些地区）发行的、强制使用的价值符号。纸币不是商品，自身没有价值。纸币代替金属货币执行流通手段和支付手段的职能，某些国家的纸币也具有世界货币的职能。

9. 流通中所需要的货币量，同商品的价格总额成正比，同货币流通速度成反比。纸币的发行量超过流通中实际所需要的货币量，从而引起货币贬值和物价上涨的经济现象叫作通货膨胀。

10. 货币政策：中央银行通过控制货币供应量以及通过货币供应量来调节利率进而影响投资和整个经济以达到一定经济目标的行为。

11. 货币政策的三大工具：再贴现率、公开市场业务、存款准备金。

（1）再贴现率：是中央银行对商业银行及其他金融机构的放款利率。

（2）公开市场业务：指中央银行在金融市场上公开买卖政府债券以控制货币供给和利率的政策行为。

（3）存款准备金：也称法定存款准备金或存储准备金，是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。

粉笔提示

货币职能和货币政策是公基考试中经济模块的高频考点，尤以货币五大职能的区分和货币政策工具的使用为考查重点。

第三节　资本主义经济制度

12. 在资本主义社会里，资本是用于剥削雇佣工人带来剩余价值的价值，它体现的是资产阶级对雇佣工人的剥削关系。

13. 剩余价值：是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人在剩余劳动时间支出的剩余劳动的凝结。

（1）剩余价值率：为表明资本家对工人的剥削程度，用剩余价值（m）和可变资本（v）相比，比率即为剩余价值率（m'）。m' = 剩余价值 / 可变资本 =m/v。

（2）生产剩余价值的两种基本方法：绝对剩余价值和相对剩余价值。

①绝对剩余价值：在必要劳动时间不变的条件下，通过绝对延长工作日的长度而产生的剩余价值。

②相对剩余价值：在工作日长度不变的条件下，资本家通过缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间所产生的剩余价值生产方法。单个企业提高了劳动生产率，它生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，个别价值低于社会价值，因而就会产生出超额剩余价值。

14. 把剩余价值再转化为资本叫作资本积累。资本积累是扩大再生产的基本源泉，

剩余价值是资本积累的唯一源泉。

15. 不变资本和可变资本

（1）根据资本在价值增殖中的不同作用，把资本区分为不变资本和可变资本。

（2）不变资本是指用来购买生产资料，即厂房、机器、燃料、原材料和辅助材料等的那部分资本，它们在生产过程中并不改变自己的价值量，只是把资本价值转移到新的产品中去。

（3）可变资本是指用来购买劳动力的资本，劳动力在产品价值形成中不同于生产资料，劳动力的价值不是被转移，而是由工人的劳动再生产出来，而且能够创造出比劳动力价值更大的价值，是个可变量，会增殖自己的价值。只有可变资本才能产生剩余价值。

16. 固定资本和流动资本

（1）按资本价值周转方式的不同，生产资本可以划分为固定资本和流动资本两部分。

（2）固定资本是指以机器、设备、厂房、工具等劳动资料形式存在的那部分生产资本。这部分生产资本在物质形态上全部参加生产过程，并在较长时间内的多次生产过程中发挥作用。

（3）流动资本是指以原料、燃料和辅助材料等劳动对象形式存在的和用于劳动力上的那部分生产资本。这部分资本价值的周转方式与固定资本不同，其物质形式全部参加生产过程并在一次生产过程中全部被消耗掉。

粉笔提示

资本和剩余价值是公基考试中经济模块的高频考点，尤以资本的含义和剩余价值的生产为考查重点。

第四节　社会主义市场经济

17. 经济制度

经济制度是指一定社会居于统治地位的生产关系的总和，反映了社会经济最本质的特征。其中，生产资料所有制是经济制度的基础，决定了一个社会的基本经济制度

及其性质。

18. 计划经济体制和市场经济体制

（1）计划经济体制，或称计划经济，又称指令型经济，是对生产和资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。

（2）市场经济体制是指依靠市场手段对资源进行配置的经济体制。

19. 市场经济的优点和缺点

（1）优点：自主性、平等性、竞争性、开放性、有序性、法制性。

（2）缺点：自发性、盲目性、滞后性。

20. 社会主义初级阶段的基本经济制度：包括社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存和社会主义市场经济制度。

公有制经济包括国有经济、集体经济以及混合所有制经济中的国有成分和集体成分。在我国现阶段，除了公有制经济，还存在着个体经济、私营经济、外资经济等非公有制经济。

21. 社会主义初级阶段的分配制度：坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度，把按劳分配和按生产要素分配结合起来。按生产要素分配包括：按管理要素、资本要素、技术要素、劳动力要素分配等。

22. 社会保障制度

（1）社会保险，是国家通过法律强制实施，为工薪劳动者在年老、疾病、生育、失业以及遭受职业伤害的情况下，提供必要的物质帮助的制度。

（2）社会救助，也称社会救济，是政府对生活在社会基本生活水平以下的贫困地区或贫困居民所给予的基本生活保障。

（3）社会福利，是政府为社会成员举办的各种公益性事业及为各类残疾人、生活无保障人员提供生活保障的事业。

（4）社会优抚，是政府对军属、烈属、复员转业军人、伤残军人所进行的优待抚恤制度。

粉笔提示

社会主义市场经济是公基考试中经济模块的高频考点，尤以我国社会主义初级阶段的各项制度为考查重点，且多结合时事政治考查。

第五节　微观经济

23. 供求法则

（1）需求法则——市场价格越高，需求数量越少；市场价格越低，需求数量越多。（反向变动）

（2）供给法则——市场价格越高，供给数量越多；市场价格越低，供给数量越少。（同向变动）

24. 替代品和互补品

（1）替代品。如果两种商品的功用相同或相近，可以满足消费者的同一需要，这两种商品就互为替代品。

（2）互补品。如果两种商品必须组合在一起才能满足人们的某种需要，这两种商品就是互补商品。

（3）在替代品中，一种商品价格上升，会导致另一种商品的需求量增加。在互补品中，一种商品的价格上升，会使另一种商品的需求量减少。

25. 消费者剩余是指消费者在购买一定数量的某种商品时，愿意支付的最高总价格和实际支付的总价格之间的差额。

26. 需求价格弹性是被用来衡量商品需求量的变动对商品自身价格变动反应的敏感程度。

（1）需求完全无弹性，说明不论价格如何变动，需求量都不会变化。

（2）需求缺乏弹性，说明需求量变动的百分比小于价格变动的百分比。

（3）需求富有弹性，说明需求量变动的百分比大于价格变动的百分比。

（4）需求完全富有弹性，说明在既定的价格之下需求量可以任意变动。

（5）需求的单一弹性（单位弹性），需求量和价格的变动百分比刚好相等。

27. 需求收入弹性是指收入变动幅度所引起的需求量的变动幅度。根据需求收入弹性系数的正负值，可以将消费品分为正常品和劣等品。

28. 正常品和劣等品

（1）正常品。对正常品来说，随着收入的增加，需求量与收入同方向变化，因此，需求收入弹性系数为正。其中，需求量上升幅度大于收入增加幅度者，需求收入弹性系数值大于 1，称为奢侈品；需求量上升幅度小于收入增加幅度者，需求收入弹性系

数值小于 1，称为必需品。

（2）劣等品。有些低档消费品的需求量，随着收入的增加反而减少，需求量与收入反方向变化，因此，需求收入弹性系数为负。

29. 边际效用是指消费量每增加一单位所增加的满足程度。

30. 同一物品的每一单位消费给消费者所带来的满足程度是不同的，随着所消费的数量的增加，该物品对消费者的边际效用是递减的，这种现象被称为边际效用递减规律。

31. 边际产量递减规律，即在技术水平和其他要素投入量不变的条件下，连续等量地增加一种生产要素的投入量，当该生产要素投入量小于某一特定值时，增加该要素投入量带来的边际产量是递增的；当这种可变要素投入量连续增加并超过这一特定值时，增加该要素投入所带来的边际产量是递减的。

32. 规模经济和规模不经济

（1）规模经济，是指在一定科技水平下，生产能力的扩大使长期平均成本呈下降的趋势。

（2）规模不经济，当生产扩大到一定规模以后，再继续扩大规模，会使经济效益下降。

粉笔提示

微观经济在公基考试中考查不多，主要围绕供给和需求的相关概念进行考查，尤以需求法则、需求弹性等需求相关概念为考查重点。

第六节　宏观经济

33. 国内生产总值（Gross Domestic Product，简称 GDP）：在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

34. 国民生产总值（Gross National Product，简称 GNP）：某国国民所拥有的全部生产要素在一定时期内所生产的最终产品的市场价值。

35. 消费者物价指数（CPI），是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来

的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

一般来说，当 CPI ＞ 3% 的增幅时，我们称为 Inflation，也就是通货膨胀；而当 CPI ＞ 5% 的增幅时，就是严重的通货膨胀。

36. 国家的宏观调控，是指国家运用各种手段对国民经济进行的调节和控制。我国的宏观调控的主要目标是：促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡。宏观调控的手段包括经济手段、法律手段和必要的行政手段。

37. 财政收入是国家通过一定的形式和渠道筹集起来的资金。根据国家筹集资金的渠道，财政收入分为税收收入、利润收入、债务收入和其他收入。其中，税收是国家组织财政收入最普遍的形式，是财政收入最重要的来源。税收具有强制性、无偿性、固定性三个基本特征。目前，在我国，增值税和个人所得税是影响很大的两个税种。

38. 财政支出是指在市场经济条件下，政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。它是一级政府为实现其职能对财政资金进行的再分配。

39. 基尼系数是洛伦兹曲线上不平等面积与完全不平等面积之比，是衡量一个国家贫富差距的标准。公式：$G=A/(A+B)$。其中，A 是洛伦兹曲线中的不平等面积，$A+B$ 是完全不平等面积。

基尼系数低于 0.2 表示收入绝对平均，0.2 ～ 0.3 表示比较平均，0.3 ～ 0.4 表示相对合理，0.4 ～ 0.5 表示收入差距较大，0.5 以上表示收入差距悬殊。通常把 0.4 作为收入分配差距的“警戒线”。

40. 恩格尔系数（Engel’s Coefficient）是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。是表示生活水平高低的一个指标。其计算公式：恩格尔系数 = 食品支出总额 / 消费支出总额 ×100%。

粉笔提示

宏观经济是公基考试经济模块中的高频考点，尤以宏观经济的常见经济指标和宏观调控经济手段（财政政策、货币政策）为考查重点。

第三章　文史常识

第一节　中国封建王朝

1. 夏朝：我国第一个奴隶制王朝。约公元前 2070 年，禹建立夏朝。禹死后，他的儿子启继承王位，“公天下”变为“家天下”。王位世袭制代替了禅让制。

2. 商朝：开国君主是商汤，最开始定都在亳（今河南商丘一带）。中期，商王盘庚将都城迁到殷（今河南安阳）。

3. 西周：周武王发动牧野之战，打败商朝，建立西周，定都镐京（今陕西西安）。

4. 春秋时期

（1）春秋五霸（两种说法）：①齐桓公、宋襄公、晋文公（退避三舍）、秦穆公、楚庄王（问鼎中原、一鸣惊人）；②齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践（卧薪尝胆）。

（2）齐桓公：尊王攘夷、葵丘会盟；春秋五霸中的第一个霸主。

5. 战国时期

战国七雄：齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

6. 秦朝

（1）秦王嬴政陆续灭掉六国，建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝，定都咸阳。

（2）秦始皇是首位完成华夏大一统的铁腕政治人物，建立首个多民族的中央集权国家；是古今中外第一个称皇帝的封建王朝君主。

（3）秦始皇在中央创建皇帝制度，实行三公（丞相、太尉、御史大夫）九卿制，管理国家大事；地方上，实行郡县制。同时，书同文，车同轨，统一度量衡。

7. 西汉

（1）公元前 202 年，刘邦称帝，国号汉，定都长安，史称西汉。

（2）文景之治：西汉文帝、景帝统治时期，采取“轻徭薄赋”“与民休息”的政策。

（3）汉武帝刘彻：在地方设置刺史，开创察举制以选拔人才；颁行推恩令，并将盐铁和铸币权收归中央；思想文化上，“罢黜百家，独尊儒术”；开创了汉武盛世的局面。

8. 东汉：公元 25 年，刘秀建立东汉，定都洛阳。刘秀在统治时期进行了一系列改革，社会不断安定，经济不断恢复，史称“光武中兴”。东汉被后世史家推崇为中国历史上“风化最美、儒学最盛”的时代。

9. 隋唐

（1）隋朝：公元 581 年，北周外戚杨坚代周为帝，即隋文帝，改国号为隋。隋文帝继位后进行一系列改革，国力日渐强盛，开创“开皇之治”的治世局面。

（2）隋炀帝杨广：开创科举制度，修建隋朝大运河。

（3）三省六部制（隋朝）：三省是指门下省、尚书省、中书省，六部是指工部、刑部、兵部、礼部、户部、吏部。

（4）唐朝：公元 618 年，李渊称帝，国号唐，定都长安。

（5）唐太宗李世民：贞观之治。

（6）武则天：贞观遗风。

（7）唐玄宗李隆基：开元盛世。

（8）科举制度

①隋文帝时采用分科考试的方法选拔人才；隋炀帝时创立进士科，科举制形成。

②唐朝完善科举制，增加了考试科目，以进士和明经两科为主；武则天时，首创了武举和殿试。

③明清时期确立三级考试制度：乡试（考场——省城；考中后的称号——举人；考第一的称号——解元）；会试（考场——京城；考中后的称号——贡士；考第一的称号——会元）；殿试（考场——宫殿；考中后的称号——进士；考第一的称号——状元）。

④科举制在 1905 年被废除。

10. 元朝：首创行省制。中书省是国家最高行政机构，地方划分行省，行省是中

央政府的派出机构。设立宣政院统领宗教事务和管辖西藏地区。设立澎湖巡检司管辖澎湖列岛、台湾地区。

11. 明朝：废丞相，设六部；地方设三司（都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司）以分权；设厂卫特务机构（锦衣卫、东厂、西厂）；后形成内阁制度。

12. 清朝：雍正设立军机处，标志着我国的封建君主专制达到顶峰。

第二节　中国古代重要战争

13. 涿鹿之战：交战双方是炎黄部落（黄帝、炎帝）、东夷集团（蚩尤）；炎黄部族获得胜利，华夏集团收复中原。

14. 牧野之战：又称“武王伐纣”，中国历史上以少胜多、以弱胜强、先发制人的著名战例。交战双方是周武王、商纣王；纣王兵败自焚，周灭商。相关成语：临阵倒戈、助纣为虐。

15. 长勺之战：中国历史上后发制人、以弱胜强的一个著名战例。交战双方是鲁国、齐国；齐桓公挫败，鲁国获胜。相关成语：一鼓作气、再衰三竭。

16. 城濮之战：中国历史上最早有详细记载的战例，也是诱敌深入战术的典范。交战双方是晋国、楚国；晋军大获全胜，晋文公从此一举定霸业。相关成语：退避三舍。

17. 桂陵之战：中国战争史上设伏歼敌的著名战例。交战双方是齐军、魏军；魏军惨败，庞涓被俘，齐军大胜。相关成语：因势利导、围魏救赵。

18. 马陵之战：交战双方是齐军、魏军；魏军大败，庞涓自杀。相关成语：减灶诱敌。

19. 长平之战：中国古代军事史上最早、规模最大、最彻底的大型歼灭战及坑杀战俘最多的战例，它极大地加速了秦国统一中国的进程。交战双方是秦军（白起）、赵军（赵括）；秦军大胜，坑杀赵军 40 万降卒。相关成语：纸上谈兵。

20. 巨鹿之战：秦末农民战争所取得的一场巨大胜利。交战双方是以楚军为首的义军（项羽）、秦军（章邯、王离）。相关成语：作壁上观。

21. 垓下之战：被列为世界著名古代七大战役之一，有“东方的滑铁卢”之称。交战双方是汉联军（刘邦、韩信、英布）、楚军（项羽）。相关成语：霸王别姬、四面楚歌。

22. 官渡之战：东汉末年“三大战役”之一，也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。交战双方是曹操、袁绍；袁绍军溃败，曹操全面胜利。相关成语：蓬首跣足、倒屣相迎、骄兵必败、以少胜多、箭在弦上。

23. 淝水之战：中国历史上著名的以少胜多的南北战争。交战双方是东晋军（谢安）、前秦军（苻坚）；8 万东晋军大败 80 万前秦军。相关成语：风声鹤唳，草木皆兵；投鞭断流。

第三节　诸子百家

24. 儒家学派代表人物

（1）孔子：名丘，字仲尼，春秋时期鲁国人。核心思想是“仁”，主张“为政以德”，反对苛政。兴办私学，提倡“有教无类”。主要著作是孔子弟子及再传弟子编撰的《论语》。孔子是儒家学派的创始人，被尊称为“至圣”，被尊奉为“天纵之圣”，被后世统治者尊为孔圣人、至圣先师、万世师表、文宣皇帝。

（2）孟子：战国人，主张实行“仁政”，提出“民贵君轻”的思想，同时主张人性本善。主要著作是《孟子》。被后人称为“亚圣”。

（3）荀子：战国人，提出“天行有常”和“制天命而用之”。主张性恶论。主要著作为《荀子》。

25. 道家学派代表人物

（1）老子：春秋人，主要思想为“‘道’是世界本原；朴素的辩证法；‘无为而治’”。主要著作为《道德经》。在道教中，老子被尊为道教始祖。

（2）庄子：战国人，主要思想为“无为；齐物论；天人合一；‘逍遥’的人生态度”。主要著作为《庄子》（也被称为《南华真经》）。被后人称为“南华真人”。

26. 韩非：战国人，法家思想的集大成者，著有《韩非子》，提倡“法治”思想，主张树立君主权威，建立中央集权专制统治。

27. 墨子：战国人，墨家学派创始人，主张“兼爱、非攻、尚贤、节用”，著有《墨子》。墨学与儒学并称“显学”。

28. 孙武：春秋时期著名的军事家、政治家，尊称兵圣。后人尊称其为孙子、孙武子、百世兵家之师、东方兵学的鼻祖。其著作《孙子兵法》是世界上最早的兵书，

“知己知彼，百战不殆”就出自此书。

29. 董仲舒：西汉人，主要思想为“大一统、天人感应、三纲五常”，主要著作为《天人三策》《春秋繁露》，主张“罢黜百家，独尊儒术”。

30. 朱熹：南宋人，“程朱理学”代表人物，主要著作为《四书章句集注》，名句为：存天理，灭人欲。

31. 王阳明：明代人，“陆王心学”代表人物，主要著作为《大学问》，名句为：知行合一。

第四节　中国古代史书

32.《春秋》是我国第一部编年体断代史，是编年体史书之祖。

33.《左传》是我国第一部叙事详备的编年体史书。

34.《国语》是我国最早的国别体史书。

35.《史记》由西汉史学家司马迁编写，是我国第一部纪传体通史，被列为“二十四史”之首。鲁迅评价《史记》是“史家之绝唱，无韵之《离骚》”。

36.《汉书》由东汉史学家班固编写，是中国古代第一部纪传体断代史。

37. 二十四史“前四史”分别是司马迁的《史记》、班固的《汉书》、南朝范晔的《后汉书》、西晋陈寿的《三国志》。

38.《资治通鉴》由北宋史学家司马光主持编纂，是中国历史上第一部编年体通史，与《史记》合称“史学双璧”。

第五节　中国古代文学

39.《楚辞》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。

40.《诗经》是我国最早的诗歌总集，是中国古代诗歌的开端。

41.《孔雀东南飞》（又称《古诗为焦仲卿妻作》）是我国文学史上第一部长篇叙事诗，与《木兰诗》合称“乐府双璧”。

42. 建安文学

（1）三曹：曹操、曹丕、曹植。

（2）谢灵运曾称赞曹植“天下才有一石，曹子建独占八斗”，用“才高八斗”形容曹植。曹植的代表作有《白马篇》《洛神赋》。

（3）建安七子：孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

43. 陶渊明：字元亮，又名潜，私谥“靖节”，世称靖节先生。东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。他是中国第一位田园诗人，被称为“古今隐逸诗人之宗”，代表作有《陶渊明集》。逸事典故：葛巾漉酒、无弦琴、白衣送酒、不为五斗米折腰、量革履、颜公付酒钱、我醉欲眠卿可去等。

44. 初唐四杰：王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。

45. 李白：诗仙，字太白，号青莲居士，作品风格飘逸洒脱，充满想象力，是伟大的浪漫主义诗人。代表作有《将进酒》《蜀道难》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《行路难》。

46. 杜甫：诗圣，字子美，自号少陵野老，诗歌反映动荡、战乱的年代，其诗被称为“诗史”，是伟大的现实主义诗人，关心百姓疾苦。代表作有《蜀相》、“三吏”、“三别”。

“三吏”分别是《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》；“三别”分别是《新婚别》《无家别》《垂老别》。

47. 韩愈：唐代古文运动的倡导者，被后人尊为“唐宋八大家”之首，与柳宗元并称“韩柳”；后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”；著有《韩昌黎集》四十卷、《送孟东野序》、《师说》等。

唐宋八大家：（唐朝）韩愈、柳宗元、（宋朝）苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。

48. 白居易：诗魔、诗王，字乐天，号香山居士，又号醉吟先生，是唐代伟大的现实主义诗人，唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动，世称“元白”，与刘禹锡并称“刘白”。代表作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》。

49. 王昌龄：字少伯，盛唐著名边塞诗人，后人誉为“七绝圣手”。代表作有《从军行七首》《出塞》《闺怨》。

50. 宋词分为豪放派和婉约派。

（1）豪放派代表人物是苏轼、辛弃疾；婉约派代表人物是柳永、李清照。

（2）苏轼：字子瞻，又字和仲，号东坡居士，世称苏东坡、苏仙。北宋著名文学

家、书法家、画家。代表作有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头（明月几时有）》。

（3）辛弃疾：字幼安，号稼轩，南宋豪放派词人，人称“词中之龙”，与苏轼合称“苏辛”，与李清照并称“济南二安”。代表作有《永遇乐·京口北固亭怀古》。

（4）李清照：号易安居士，宋代女词人，婉约词派代表，有“千古第一才女”之称。

（5）柳永：北宋词人，“奉旨填词”柳三变、“凡有井水饮处，即能歌柳词”都说的是柳永。

51. 元曲四大家：关汉卿（《窦娥冤》）、马致远（《汉宫秋》）、郑光祖（《倩女离魂》）、白朴（《墙头马上》）。

52. 元曲四大悲剧分别是《窦娥冤》（关汉卿）、《汉宫秋》（马致远）、《梧桐雨》（白朴）、《赵氏孤儿》（纪君祥）。

53. 王实甫：元代著名戏曲家，代表作为《西厢记》，主人公是崔莺莺和张生。

54. 四大名著分别是《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》。

（1）《三国演义》：作者罗贯中，是我国古代第一部长篇小说。

（2）《水浒传》：作者施耐庵，是我国第一部以农民起义为题材的长篇小说。

（3）《西游记》：作者吴承恩，成书时间是明朝，是一部长篇神话小说。

（4）《红楼梦》：作者是曹雪芹和高鹗，前八十回为曹雪芹所作、后四十回为高鹗续写，是我国古代最优秀的长篇小说，是中国古典小说的最高峰。

55. 汤显祖是明代戏曲家、文学家，被誉为“东方的莎士比亚”，其代表作是“临川四梦”，分别是《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》。

56.《聊斋志异》的作者是清代著名小说家、文学家蒲松龄。这是一本文言文短篇志怪小说集。郭沫若对其评价是“写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入骨三分”，老舍对其评价是“鬼狐有性格，笑骂成文章”。

57.《儒林外史》的作者是清代吴敬梓。这是我国第一部长篇讽刺小说，主要讽刺科举制。

58. 晚清四大谴责小说分别是《官场现形记》《老残游记》《孽海花》《二十年目睹之怪现状》。

第六节　中国古代成就

农业：

59.《氾胜之书》由西汉氾胜之编写，是中国现存最早的一部农学专著。

60.《齐民要术》由北魏贾思勰编写，是我国现存最早、最完整的一部古代农业科学著作。

61.《农书》由元朝王祯编写，第一次对广义农业生产知识做了较全面系统的论述。

62.《农政全书》由明朝徐光启编写。这本书综合介绍了我国传统农业的成就，还介绍了欧洲的先进水利技术和工具。

医学：

63. 战国名医扁鹊，主要创立了望、闻、问、切“四诊法”。

64. 东汉时期的张仲景著有《伤寒杂病论》，后人称其为“医圣”。

65. 东汉时期的华佗发明麻沸散，用于实施外科手术（全身麻醉），被称为“外科鼻祖”；他还发明了“五禽戏”（虎、鹿、熊、猿、鸟）。

66. 唐朝孙思邈著《千金方》，书中收录了八百多种药物的使用方法。孙思邈被后世尊称为“药王”。

67. 明朝李时珍所著《本草纲目》被称为“东方医药巨典”。

天文及物理：

68. 战国时期的《甘石星经》是最早的天文学著作。

69.《墨经》是《墨子》的一部分，所记录的光学知识被现代科学家称为“光学八条”，是最早记载通过小孔成像的实验得出光沿直线传播的著作。

70. 唐朝僧一行是科学实测子午线第一人。

71. 元朝郭守敬，著有《授时历》。《授时历》中确定一年的精度与现在的一年差不多，仅相差 26 秒，比现行的公历早 300 多年。

科技：

72. 东汉蔡伦改进造纸术。

73. 东汉张衡发明的地动仪，是世界上公认的最早测报地震的仪器。

74. 1900 年在甘肃敦煌发现的唐朝刻印的《金刚经》，是目前为止发现的世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷品。

75. 隋朝工匠李春建造的赵州桥，是世界上现存最古老的一座石拱桥。

76. 北宋科学家沈括著《梦溪笔谈》。这是一部包括自然科学、工艺技术、社会历史现象的综合性著作，被英国科学家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

77. 明朝宋应星所著《天工开物》，是世界上第一部关于农业和手工业的综合类著作，是对农业和手工业的生产技术、经验的整理，被称为“中国 17 世纪的工艺百科全书”。

第七节　中国近代史

78. 中国近代史的起点是 1840 年鸦片战争。

79. 侵华战争

（1）第一次鸦片战争：爆发于 1840 年，交战双方是清政府和英国。清政府战败，签订了中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》，割让香港岛给英国。影响：中国开始沦为半殖民地半封建社会。

（2）第二次鸦片战争：1856 年英、法共同出兵，1858 年占领天津后签订《天津条约》，进一步破坏了中国的主权；1860 年，英法联军攻占北京，火烧圆明园，后强迫清政府签订《北京条约》。影响：中国社会的半殖民地化程度进一步加深。

（3）甲午中日战争：开始于 1894 年，交战双方是清政府和日本。清政府战败，签订了不平等条约《马关条约》，割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本。影响：中国的半殖民地化程度大大加深。

（4）八国联军侵华战争：开始于 1900 年，1901 年签订不平等条约《辛丑条约》。中国彻底沦为半殖民地半封建社会。

80. 林则徐是“近代开眼看世界第一人”。魏源著有《海国图志》，提出“师夷长技以制夷”。

81. 救亡运动

（1）太平天国运动：1853 年，太平军攻占南京，改名“天京”；1856 年，天京变乱，太平天国运动由盛转衰；1864 年天京陷落，整个太平天国运动走向失败。太平天国运动是农民阶级的一场革命。在此期间，洪仁玕提出新的改革方案——《资政新篇》，是我国最早带有资本主义色彩的改革方案。

（2）洋务运动：洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治。①代表人物在中央是恭亲王奕䜣；地方是曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。②前期发展军事工业，包括安庆内军械所、江南制造总局（规模最大）、金陵机器局、福州船政局。③后期兴办民用企业，包括上海轮船招商局（最早开办）、开平煤矿、湖北织布局和汉阳铁厂。④洋务运动失败的根本原因是“中体西用”，没有从根本上改变落后的封建制度。

（3）戊戌变法：① 1895 年公车上书，拉开了变法的序幕。② 1898 年光绪帝颁布《定国是诏》，变法正式开始，但是变法只推行了 103 天。因此，戊戌变法又称“百日维新”。③戊戌变法的失败说明资产阶级温和的改良道路在中国是行不通的。④严复翻译的《天演论》，宣扬“物竞天择，适者生存”，为戊戌变法提供了思想基础。

（4）辛亥革命：① 1905 年，孙中山在东京建立了第一个全国性的资产阶级革命政党——同盟会。②同盟会的政治纲领是“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”。③ 1911 年 10 月 10 日武昌起义爆发。④ 1912 年 1 月 1 日，孙中山在南京宣誓就职，宣告中华民国临时政府成立，颁布我国第一部资产阶级宪法《中华民国临时约法》。⑤辛亥革命宣告了中国两千多年的君主专制制度的终结，打开了中国进步潮流的闸门；但是由于资产阶级的软弱性和妥协性，并没有完成反帝反封建的任务，中国仍处于半殖民地半封建社会，帝国主义在中国的特权依然存在。

82. 新文化运动

（1）新文化运动兴起的标志是 1915 年陈独秀在上海创办《新青年》。新文化运动的核心思想是民主和科学。

（2）李大钊是第一个引来“天火”（指马克思主义）的人，是中国第一个马克思主义者，最早在国内宣传马克思主义。

83. 五四运动

（1）1919 年五四运动爆发的导火索是巴黎和会上中国外交的失败。

（2）两个阶段：①五四运动前期，运动的中心在北京，主力是学生，学生罢课进行游行示威，当时高呼的口号是“外争主权，内除国贼”“誓死力争，还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等。②五四运动发展到后期，中心转移到上海，上海工人声援，主力变为工人，工人罢工、商人罢市，给北洋政府施以巨大压力，对整个国家经济造成巨大影响。

（3）意义：五四运动是一场彻底的反帝反封建的革命运动，工人阶级开始登上历

史舞台，标志着新民主主义革命的开端。

84. 中国共产党的成立

（1）1920 年，陈独秀在上海建立了中国第一个共产党早期组织。

（2）1921 年 7 月 23 日，中共一大在上海召开，标志着中国共产党的诞生。

85. 国共第一次合作

（1）1924 年国民党一大的召开，标志着国共第一次合作正式形成。

（2）1927 年，蒋介石发动四一二反革命政变、汪精卫发动七一五反革命政变，标志着第一次国共合作全面破裂。

86. 国共十年对峙

（1）国共十年对峙的时间是 1927—1937 年。

（2）1927 年 8 月 1 日，南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

（3）1927 年 8 月 7 日，中共中央政治局在武汉汉口紧急召开八七会议，毛泽东提出“枪杆子里面出政权”。

（4）1927 年，在井冈山建立了第一个农村革命根据地。

（5）长征：①原因：第五次反“围剿”失败。②时间：1934 年 10 月至 1936 年 10 月。③路线：瑞金—强渡湘江—召开遵义会议—四渡赤水—南渡乌江—巧渡金沙江—强渡大渡河—飞夺泸定桥—翻越夹金山—翻越六盘山—吴起镇会师。④ 1936 年 10 月，红一方面军、红二方面军、红四方面军三大主力在甘肃会宁胜利会师，宣告红军二万五千里长征胜利结束。

87. 抗日战争

（1）抗战开端：1931 年九一八事变爆发，东北沦陷。九一八事变是中华民族抗日战争的开端。

（2）1935 年 12 月，中共中央召开瓦窑堡会议，主要内容是建立抗日民族统一战线。

（3）1936 年 12 月 12 日，张学良、杨虎城逼蒋抗日，促成了国共第二次合作。史称西安事变或双十二事变。

（4）抗战全面爆发：1937 年七七事变爆发，标志着中华民族全民族抗战的开始。

（5）国共合作抗日

①正面战场：平型关大捷是全国抗战以来中国军队取得的首次胜利，粉碎了日军

“不可战胜”的神话；台儿庄战役是正面战场取得的最大的一场胜仗。

②敌后抗日根据地：1937 年 8 月，中共中央政治局在陕北洛川召开洛川会议，主要内容是开辟敌后战场，建立敌后抗日根据地；百团大战是八路军和日军在华北地区规模最大、持续时间最长的战役。

（6）1945 年 8 月 15 日，日本无条件投降，十四年抗战以胜利告终。同年 9 月 2 日，日本正式签署投降书。

88. 解放战争

（1）1945 年 10 月 10 日，重庆谈判，签订“双十协定”。

（2）1947 年，刘邓大军千里挺进大别山，人民解放军转入战略反攻阶段。

（3）三大战役的时间是 1948 年 9 月—1949 年 1 月，战争顺序是辽沈战役、淮海战役（歼敌最多、规模最大）、平津战役。

（4）1949 年 4 月 23 日，人民解放军发动渡江战役，占领南京，结束了国民党在大陆的统治。

第八节　世界近现代史

89. 文艺复兴

（1）时间是 14—17 世纪；中心在意大利；核心思想是人文主义。

（2）代表人物

①早期代表人物（先驱）：但丁（《神曲》）。

②美术三杰：达·芬奇（《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》）、米开朗琪罗（《大卫》）、拉斐尔（《圣母像》）。

③莎士比亚：被称作“英国戏剧之父”。他的四大悲剧是《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》。他的四大喜剧是《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》《第十二夜》《皆大欢喜》。

90. 各国资产阶级革命

（1）英国：1689 年，颁布《权利法案》。君主立宪制在英国逐渐形成和发展起来。

（2）美国：① 1775 年 4 月，莱克星顿枪声，标志着北美人民武装反抗英国殖民统治的开端。② 1776 年 7 月 4 日，《独立宣言》发表，13 个殖民地宣布脱离英国独

立，即美国诞生。③ 1861 年，南方公开挑起战争，内战爆发。1865 年春，南方军队投降，战后废除奴隶制度，进一步扫除了资本主义发展的障碍。

（3）法国：① 1789 年 7 月 14 日，巴黎民众攻占巴士底狱，法国大革命爆发。②资产阶级掌握政权，颁布《人权宣言》。

91. 第一次世界大战

（1）发生的时间是 1914—1918 年。

（2）导火线是 1914 年萨拉热窝事件。

（3）重要会议：1919 年，在法国召开巴黎和会，签订《凡尔赛和约》。

92. 第二次世界大战

（1）发生的时间是 1939—1945 年。

（2）爆发的标志是 1939 年德国闪电入侵波兰。

（3）1942 年初，中、美、英等 26 个国家的代表在华盛顿共同签署《联合国家宣言》，标志着反法西斯联盟正式形成。

（4）战争转折点：① 1942 年，中途岛海战美国获胜（太平洋战场）；1942 年，阿拉曼战役德意军队战败（北非战场）；1943 年，斯大林格勒战役胜利（苏德战场）。②斯大林格勒战役不仅是苏德战场的转折点，也是整个二战的转折点。

（5）重要会议

① 1943 年，中、美、英三国在开罗会晤，签署了《开罗宣言》，要求日本所窃据的中国领土，包括中国东北、台湾和澎湖列岛等，必须归还中国。

② 1943 年，美、苏、英三国举行德黑兰会议，决定在西欧开辟第二战场，即诺曼底登陆。

③ 1945 年 2 月，美、苏、英三国举行雅尔塔会议。

④ 1945 年 7 月，以中、美、英三国的名义发表《波茨坦公告》，主要内容是敦促日本立刻无条件投降，并重申《开罗宣言》的条件必须实施。

第九节　外国文学和艺术

93. 浪漫主义文学

（1）维克多·雨果：法国“大文豪”，代表作《巴黎圣母院》《悲惨世界》。

（2）雪莱：英国诗人，代表作《西风颂》（名句：“冬天来了，春天还会远吗？”）。

94. 现实主义文学

（1）巴尔扎克（法国）：代表作《人间喜剧》，是由其毕生心血创作的九十多部小说组成的合集，被誉为“资本主义社会的百科全书”。

（2）莫泊桑（法国）：代表作《羊脂球》《项链》《我的叔叔于勒》。

（3）契诃夫（俄国）：代表作是短篇小说《变色龙》《套中人》。

（4）列夫·托尔斯泰（俄国）：代表作《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》。

（5）马克·吐温（美国）：代表作《竞选州长》。

（6）世界三大短篇小说巨匠：法国的莫泊桑、俄国的契诃夫、美国的欧·亨利。

95. 亚非拉文学

（1）泰戈尔（印度）：代表作《飞鸟集》，亚洲第一个获得诺贝尔文学奖的人（诗集《吉檀迦利》）。

（2）马尔克斯（哥伦比亚）：代表作《百年孤独》，是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作，被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

96. 音乐

（1）贝多芬（德国）：代表作《英雄交响曲》《命运交响曲》。

（2）约翰·施特劳斯（奥地利）：代表作《蓝色多瑙河》。

粉笔提示

本节的文学作品主要是指 19 世纪以来的世界文学作品。

第四章　公文常识

第一节　公文概述

1. 党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。

2. 公文具有公务性、规范性（规范体式）、法定性（作者法定）、程序性、权威性和时效性（要及时有期限）等特点。

3. 公文的文稿有正本、副本、试行本、修订本和暂行本。

（1）正本：正式实施的文本。

（2）副本：公文的复制本、复印本。

（3）试行本：试验推行的文本。

（4）修订本：修订后重新实施的文本。

（5）暂行本：在时间紧迫的情况下发布的文本，暂时推行以解决眼前的问题。

粉笔提示

具有效力的是正本、试行本、修订本、暂行本。原因：副本盖章有效，不盖章无效。

第二节　公文的格式

4. 一份完整的公文分为三部分：版头、主体、版记。公文首页有个红色分隔线，线的上方是版头，线的下方是公文的主体，末页的最下方是版记，即公文的三部分。

版头：份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人。

主体：标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件。

版记：抄送机关、印发机关、印发日期。

5. 份号。一般用6位3号阿拉伯数字，顶格编排在版心左上角第一行。涉密公文应当标注份号。

6. 密级和保密期限。一般用3号黑体字，顶格编排在版心左上角第二行；保密期限中的数字用阿拉伯数字标注。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。

粉笔提示

绝密：最重要、非常重要、特别重要的保密事项，保密等级是最高的。

机密：重要的保密事项，此时标注机密。

秘密：一般的保密事项，普普通通，密级是秘密。

7. 紧急程度。一般用3号黑体字，顶格编排在版心左上角。紧急公文应当分别标注“特急”“加急”；电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”。如需同时标注份号、密级和保密期限、紧急程度，按照份号、密级和保密期限、紧急程度的顺序自上而下分行排列。

粉笔提示

“特提”指这份电报的内容必须立刻、立即、马上做出处理，“特提”紧急程度最高。

8. 发文机关标志。由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，如需同时标注联署发文机关名称，一般应当将主办机关名称排列在前。

9. 发文字号。由发文机关代字、年份和发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。编排在发文机关标志下空二行位置，居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“〔 〕”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。上行文的发文字号居

左空一字编排，与最后一个签发人姓名处在同一行。

10. 签发人。上行文应当标注签发人姓名。由“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成，居右空一字，编排在发文机关标志下空二行位置。“签发人”三字用3号仿宋体字，签发人姓名用3号楷体字。

如有多个签发人，签发人姓名按照发文机关的排列顺序，从左到右、自上而下依次均匀编排，一般每行排两个姓名，回行时与上一行第一个签发人姓名对齐。

11. 标题。由发文机关名称、事由和文种组成。一般用2号小标宋体字，编排于红色分隔线下空二行位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整、排列对称、长短适宜、间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。

粉笔提示

（1）公文的机关、事由可以酌情省略，唯独文种一定不可省略，其为中心词，机关和事由是用来修饰、限定文种的。

（2）完整标题中有且只有一个介词“关于”。

（3）标题中标点符号的运用：顿号可以在公文标题中使用，但其使用是有条件的。例如，事由中出现并列成分可以使用，发文机关中出现并列成分不可以使用。

12. 主送机关。公文的主要受理机关，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。编排于标题下空一行位置，居左顶格，回行时仍顶格，最后一个机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多导致公文首页不能显示正文时，应当将主送机关名称移至版记。

粉笔提示

统称排列原则：

（1）先高后低：主送机关出现级别高的单位和级别低的单位，级别高的排在前面。比如：“各市、县人民政府：”。

（2）先外后内：若主送机关间没有级别高低之分，为同一级别，则要遵循先外后内的原则。比如：“各县政府、市直各单位：”。

（3）党政军群：主送机关中同时出现党的机关、政府的机关、军队、人民团体，按照“党政军群”的顺序排列即可。注意：只要出现党的机关，就排在第一位。

13. 正文。用来表述公文的内容。公文首页必须显示正文，一般用 3 号仿宋体字，编排于主送机关名称下一行，每个自然段左空二字，回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注；一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。

粉笔提示

（1）正文引用公文，先引用标题，后引用发文字号。

（2）正文结束语写法。①函：特此函询 / 达；如蒙惠允，不胜感荷。②请示：当否，请批示；妥否，请批复。

14. 公文附件的顺序号和名称。如有附件，在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.×××××”）。附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。

粉笔提示

（1）若只有一个附件，无须标注“1.”。

（2）附件名称后没有逗号、句号、书名号等，即附件名称后不加标点符号。

15. 发文机关署名。署发文机关全称或者规范化简称。

16. 成文日期。署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发机关负责人签发的日期。用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即 1 不编为 01）。

粉笔提示

（1）会议通过的日期：会议通过的日期不一定等于开会的日期，开会通过并且签发公文的日期才是公文的成文日期。

（2）负责人签发的日期：以最后一个负责人签发的日期为准。

17. 印章。公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印章，并与署名机关相符。有特定发文机关标志的普发性公文和电报，可以不加盖印章。

粉笔提示

公文的印章为红圆圈，上不压正文、下压成文日期，即骑年盖月。

18. 附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。

19. 抄送机关。除主送机关外需要执行或者知晓公文内容的其他机关，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。一般用 4 号仿宋体字，在印发机关和印发日期之上一行、左右各空一字编排。“抄送”二字后加全角冒号和抄送机关名称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个抄送机关名称后标句号。

20. 印发机关和印发日期。印发机关和印发日期一般用 4 号仿宋体字，编排在末条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即 1 不编为 01），后加“印发”二字。

粉笔提示

（1）印发机关：一般是发文机关的办公厅或办公室。

（2）印发日期在成文之后，先成文再印发。

21. 页码。公文页数顺序号，编排在公文版心下边缘之下，单页码居右空一字，双页码居左空一字。

第三节　公文的种类和分类

22. 决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。

粉笔提示

决议这一文种在党的领导机关用得比较多，政府机关一般不发决议。

23. 决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。

24. 命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授

予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。

粉笔提示

（1）命令的强制性色彩最为浓厚。

（2）命令没有写惩罚，只写了嘉奖，即只能奖，不能惩。

25. 公报。适用于公布重要决定或者重大事项。

粉笔提示

公报最大的特点就是新闻性、报道性。

26. 公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。

27. 通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

粉笔提示

公告和通告最大的区别是告知的范围不一样。

28. 意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。

粉笔提示

意见具有多向性，可作为上行文、下行文和平行文。

29. 通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。

粉笔提示

批转：需注意不能批转上级、同级的公文，只能批转下级的公文，因为要先批准再转发，如果要批准，只能是批准下级。

30. 通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。

粉笔提示

命令、决定和通报的主要区别：

（1）命令的发文机关级别最高，而且命令只能奖，不能惩。

（2）决定侧重于具体的先进事迹。

（3）通报的落脚点在宣传、号召、教育，传达某种精神，通报具有教育性、说理性。

31. 报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。

32. 请示。适用于向上级机关请求指示、批准。

粉笔提示

报告、请示的区别：

（1）请示不能先斩后奏，必须事前请示；报告既可以事前、事中，还可以事后。一般事后报告多一点。

（2）如果上级同时收到请示和报告，上级必须回复的是请示；正常来讲，报告是不回复的，需要回复才回复。

33. 批复。适用于答复下级机关请示事项。

34. 议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。

35. 函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。

36. 纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。

37. 公文的分类

（1）根据行文方向：上行文、下行文、平行文。

（2）根据内容的性质：法规性公文（关于法规）、指挥性公文（领导和指挥下级工作）、知照性公文（如公告和通告）、报请性公文（如报告和请示）、记录性公文（如纪要）。

粉笔提示

（1）上行文：下级给上级发的，请示、报告是典型的上行文。

（2）平行文：指同级机关、不相隶属机关发的，典型的平行文是函、意见。

（3）下行文：上级给下级发的，批复、决定、命令都是典型的下行文。

第四节　公文的行文规则

38. 基本行文规则

（1）行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。

（2）行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的机关。

粉笔提示

越级行文的三种情况：

（1）事情特别重大紧急，如发生重大的自然灾害、战争。

（2）多请未决，如县政府给市政府发了多次请示（多请），但市政府都没有给其批复（未决），此时就可以越过市政府直接把公文发给省政府。

（3）上上级指定越级：“大哥的大哥”要求我越级行文，此时必须听“大哥的大哥”的话。

39. 向上级机关行文规则

（1）原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不抄送下级机关。

（2）党委、政府的部门向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本级党委、政府同意或者授权；属于部门职权范围内的事项应当直接报送上级主管部门。

（3）下级机关的请示事项，如需以本机关名义向上级机关请示，应当提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级机关。

（4）请示应当一文一事，不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。

（5）除上级机关负责人直接交办事项外，不得以本机关名义向上级机关负责人报

送公文，不得以本机关负责人名义向上级机关报送公文。一般情况下，公文是机关发文、机关收文。

（6）受双重领导的机关向一个上级机关行文，必要时抄送另一个上级机关。“必要时”意味着有选择性，可以抄送，也可以不抄送。

40. 向下级机关行文规则

（1）主送受理机关，根据需要抄送相关机关。重要行文应当同时抄送发文机关的直接上级机关。

（2）党委、政府的办公厅（室）根据本级党委、政府授权，可以向下级党委、政府行文，其他部门和单位不得向下级党委、政府发布指令性公文或者在公文中向下级党委、政府提出指令性要求。需经政府审批的具体事项，经政府同意后可以由政府职能部门行文，文中须注明已经政府同意。

（3）党委、政府的部门在各自职权范围内可以向下级党委、政府的相关部门行文。

（4）涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上级机关应当责令其纠正或者撤销。

（5）上级机关向受双重领导的下级机关行文，必要时抄送该下级机关的另一个上级机关。

41. 特殊的行文规则

（1）同级党政机关、党政机关与其他同级机关必要时可以联合行文。属于党委、政府各自职权范围内的工作，不得联合行文。

（2）党委、政府的部门依据职权可以相互行文。

（3）部门内设机构除办公厅（室）外不得对外正式行文。

第五节　公文的拟制和办理

42. 公文的拟制。公文的拟制包括公文的起草、审核、签发等程序。

43. 公文的办理

（1）发文办理

①复核。已经发文机关负责人签批的公文，印发前应当对公文的审批手续、内容、文种、格式等进行复核；需作实质性修改的，应当报原签批人复审。

②登记。对复核后的公文，应当确定发文字号、分送范围和印制份数并详细记载。

③印制。公文印制必须确保质量和时效。涉密公文应当在符合保密要求的场所印制。

④核发。公文印制完毕，应当对公文的文字、格式和印刷质量进行检查后分发。

（2）收文办理

①签收。对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或者盖章，并注明签收时间。

②登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。

③初审。对收到的公文应当进行初审。

④承办。承办部门对交办的公文应当及时办理。

⑤传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知或者批示。

⑥催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。

⑦答复。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知相关单位。

粉笔提示

拟办：工作人员初步拟定办理意见。注意是工作人员做的。

批办："批"即批示，指领导进行批示办理。

承办：具体办理公文的过程。

催办：公文有办理时限要求，办理过程中可能会有人催促，即催办。

注办：指注明办理或做标注，将公文办理的大体过程注明在上面。

（3）公文归档

需要归档的公文及有关材料，应当根据有关档案法律法规以及机关档案管理规定，及时收集齐全、整理归档。两个以上机关联合办理的公文，原件由主办机关归档，相关机关保存复制件。

粉笔提示

有价值的公文归档，没有价值的公文销毁，有重大错漏的公文则要清退。

第五章　管理常识

第一节　行政管理概述

1. 行政管理是指国家行政机构（主体）为了公共的利益和目的，以公共权力和法律为基础，对社会公共事务和政府自身内部事务（对象）所进行的管理和服务活动。

2. 公共物品，指可以供社会成员共同享用的物品，还有政府提供的各种服务。

（1）特征：①非竞争性：某人对公共物品的消费并不会影响别人同时消费该物品及其从中获得的效用。②非排他性：某人在消费一种公共物品时，不能排除其他人消费这一物品（不论他们是否付费），或者排除的成本很高。

粉笔提示

公共物品和私人物品相对，私人物品的特征是竞争性和排他性。

（2）分类：①纯公共物品：同时具有非排他性和非竞争性；②准公共物品：介于纯公共物品和私人物品之间、在消费过程中具有不完全非竞争性和非排他性的产品。

粉笔提示

（1）纯公共物品：国防、外交、环保、法律。

（2）准公共物品：有临界点，超出临界点后会产生拥挤的物品都是准公共物品。

第二节　人事管理

3. 事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。

4. 分级分类管理

国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。

中央事业单位人事综合管理部门负责全国事业单位人事综合管理工作。

县级以上地方各级事业单位人事综合管理部门负责本辖区事业单位人事综合管理工作。

事业单位主管部门具体负责所属事业单位人事管理工作。

粉笔提示

（1）分类：管理岗、专业技术岗、工勤技能岗。

（2）分级：①管理岗位：分为 1 ～ 10 级，1 级岗位最高（相当于正部级岗位），9 级是科员，10 级是办事员。②专业技术岗：分为 1 ～ 13 级，1 级岗位最高，13 级最低。分为高、中、初级 / 低级岗位，高级指 1 ～ 7 级，中级指 8 ～ 10 级，初级 / 低级指 11 ～ 13 级。

5. 人事管理制度

事业单位应当建立健全人事管理制度。

事业单位制定或者修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

6. 上岗及聘用

（1）上岗相关规定

国家建立事业单位岗位管理制度，明确岗位类别和等级。事业单位根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位。岗位应当具有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。事业单位拟订岗位设置方案，应当报人事综合管理部门备案。

事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。但是，国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员除外。

粉笔提示

国家政策性安置：即“军转干”。

由上级任命：一般指级别比较高的岗位。

涉密岗位：有些行业涉及国家机密，为了防止泄密不向社会公开招聘。

（2）聘用合同

事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于 3 年。

初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限 3 年以上的，试用期为 12 个月。

事业单位工作人员在本单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同。

事业单位工作人员连续旷工超过 15 个工作日，或者 1 年内累计旷工超过 30 个工作日的，事业单位可以解除聘用合同。

事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续 2 年年度考核不合格的，事业单位提前 30 日书面通知，可以解除聘用合同。

事业单位工作人员提前 30 日书面通知事业单位，可以解除聘用合同。但是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。

事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同。

自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止。

粉笔提示

单位的即时解除：

（1）旷工≠请假，请假是经过领导批准的，旷工没有得到领导批准。

（2）15 个工作日≠ 15 天，工作日不包括法定节假日和双休日。

（3）连续旷工超过 15 个工作日：超过 15 个工作日≠ 15 个工作日，指＞ 15 个工作日，在法律中，“以上、以下”包含本数，“超过”不包括本数，一般从 15.5 天开始计算。

单位的预告解除：提前 30 日书面通知员工。

（1）事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位。

（2）连续 2 年年度考核不合格。

7. 考核和培训

（1）考核

事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现，重

点考核工作绩效。考核应当听取服务对象的意见和评价。

考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。

年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次，聘期考核的结果可以分为合格和不合格等档次。

考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据。

（2）培训

事业单位应当根据不同岗位的要求，编制工作人员培训计划，对工作人员进行分级分类培训。

工作人员应当按照所在单位的要求，参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训。

8. 奖励和处分

（1）奖励

奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则。

奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号（级别最高的奖励）。

（2）处分

处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除。

受处分的期间：警告，6 个月；记过，12 个月；降低岗位等级或者撤职，24 个月。

给予工作人员处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。

工作人员受开除以外的处分，在受处分期间没有再发生违纪行为的，处分期满后，由处分决定单位解除处分并以书面形式通知本人。

粉笔提示

（1）奖励有“记大功”，但处分中没有“记大过”，只有“记过”。

（2）没有降低党内职务级别的说法，只有撤销党内职务。

9. 工资福利和社会保险

国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。

事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。

10. 人事争议处理机制

事业单位工作人员与所在单位发生人事争议的，依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理。

事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决定等不服的，可以按照国家有关规定申请复核、提出申诉。

粉笔提示

申请复核：找原机关，谁作出的就去找谁进行复核。

提出申诉：有两种情况，有些单位找事业单位人事综合管理部门（组织部或人社局），某些单位和机关可以找其主管部门（上一级）进行申诉。

负有事业单位聘用、考核、奖励、处分、人事争议处理等职责的人员履行职责，有下列情形之一的，应当回避：

（1）与本人有利害关系的；

（2）与本人近亲属有利害关系的（夫妻关系、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲）；

（3）其他可能影响公正履行职责的。

第三节　行政组织

11. 狭义的行政组织是指依一定法律程序建立的，行使国家行政权力、管理社会公共事务的政府组织机构实体。在我国专指中央人民政府（国务院）、地方各级人民政府及其办事机构。

12. 行政组织设置的原则

（1）精干效能的原则。机构、人员和程序精简，强调质量和效果。

（2）依法设置原则。

（3）按需设置原则。

（4）职、责、权统一原则。在其位、谋其政、负其责。

（5）适应发展的原则。

（6）为民便民的原则。

（7）完整统一的原则。完整是指作为一个行政组织，所有的部门和人员该设置的都要设置，部门要齐全；统一是指管理过程中要统一领导。

13. 管理幅度和管理层次的关系

管理幅度又称控制幅度，是指一名主管人员所能够直接领导、指挥和监督的下级人员或者下级部门的数量及范围。科学合理的管理幅度没有统一的标准，它取决于管理机构的合理程度以及物质设备和技术水平的先进程度。

管理层次也称管理层级，是指组织的纵向等级结构和层级数目。管理层次是以人类劳动的垂直分工和权力的等级属性为基础的。

管理幅度与管理层次有密切的关系。一般来说，在条件不变的情况下，幅度与层次成反比例。加大管理幅度，管理层次就相应减少；相反，缩小管理幅度，管理层次就相应增多。因此，管理幅度与管理层次是影响行政机构形态的决定性因素，两者必须兼顾，做到幅度适当，层次少而精。

粉笔提示

管理幅度一定，管理层次与组织规模成正比：当幅度不变，层次越多，规模越大，二者成正比例关系。

组织规模一定，管理幅度与管理层次成反比：当规模不变，幅度越大，层次越小，二者成反比例关系。

管理层次一定，管理幅度与组织规模成正比：当层次不变，幅度越大，规模越大，二者成正比例关系。

下属员工素质和管理幅度成正比例关系。

领导素质和管理幅度成正比例关系。

管理事务的难易程度和管理幅度成反比例关系。

管理手段的先进程度和管理幅度成正比例关系。

14. 行政组织的体制

根据行政组织最高决策权归属人数的多寡，行政组织体制可分为：首长制（最终做决策时由一个人拍板）、委员会制（由多个人组成的委员会）与混合制（把首长制和委员会制混合在一起）。

15. 行政组织的结构

（1）直线制。直线制是一种最早也是最简单的组织形式。它的特点是各级行政单位从上到下实行垂直领导，下属部门只接受一个上级的指令，各级主管负责人对所属单位的一切问题负责。只适合小范围的企业。

（2）职能制。职能制是各级行政单位除主管负责人外，还相应地设立一些职能机构。最大的缺点是多头领导，不利于组织的整体协作，生产易出现混乱。

（3）直线—职能制。直线—职能制，是在直线制和职能制的基础上，取长补短，吸取这两种形式的优点而建立起来的，是现代工业中最常见的结构，在大中型企业中比较普遍。

（4）事业部制。事业部制最早由美国通用汽车公司总裁斯隆于 1924 年提出，故有“斯隆模型”之称，是一种高度集权下的分权管理体制。它适用于规模庞大、品种繁多、技术复杂的大型企业，是国外较大的联合公司所采用的一种组织形式，在总公司下设多个分公司，各个分公司相当于事业部，来帮助总公司进行管理。

（5）矩阵制。在组织结构上，它是把按职能划分的部门和按项目划分的小组结合起来组成一个矩阵，一名管理人员既同原职能部门保持组织与业务上的联系，又参加项目小组的工作。职能部门是固定的组织；项目小组是临时性组织，完成任务以后就自动解散，其成员回原部门工作。矩阵制适用于研发新项目，新项目完成后抽调的人回到原来的部门，是双重领导的管理模式。

（6）网络型。网络型组织结构是利用现代信息技术手段而建立和发展起来的一种新型组织机构。网络型结构是一种很小的中心组织，是依靠其他组织以合同为基础进行制造、分销、营销或其他关键业务的经营活动的结构。优点是管理成本低，缺点是风险高。

第四节　行政职能

16. 行政职能是指政府为实现国家利益和满足社会发展需要而负有的职责和所应发挥的功能。

17. 政府的基本职能

（1）政治职能

①阶级专政职能。我国的国体是人民民主专政，对广大的人民群众实行民主，对敌人和犯罪分子实行专政。

②军事保卫职能。保家卫国，保卫国家领土主权安全。

③社会治安职能。通过打击犯罪分子来维护社会治安。

④民主政治职能。如选举。

⑤国际交往职能。体现国与国之间的外交。

（2）经济职能

①计划指导职能。制订经济计划、规划让经济平稳运行。

②培育、完善市场机制职能。市场机制有很多种，包括价格机制、供求机制、竞争机制、风险机制等。

③宏观调控职能。常见的是财政政策、货币政策。

④服务职能。对市场主体提供服务，最重要的市场主体是企业。

⑤检查监督职能。市场监管，对市场进行监督和管控。

（3）文化职能

①发展科学技术的职能。

②发展教育的职能。

③发展文化事业的职能。

④发展体育、卫生的职能。

（4）社会职能

①社会服务。社会职能的服务对象是人民群众。

②社会保障。一般情况下，关乎民生、对民生所提供的最基本的帮助都可以称为社会职能。

③环境保护。如治理生态环境、打赢蓝天保卫战等。

④人口控制。实施优生优育，控制人口数量，提高人口质量。

18. 政府的运行职能

（1）决策职能。行政管理的首要职能。

（2）组织职能。强调资源的合理分配。

（3）协调职能。协调人与人之间、组织与组织之间的关系。

（4）控制职能。控制在管理过程中所出现的偏差和错误，防止计划走偏。

第五节　行政领导

19. 行政领导是指在行政组织中，经选举或任命而享有法定权威的领导者，依法行使行政权力，为实现一定的行政目标所进行的组织、管理、决策、指挥等活动。

20. 行政领导的方式

（1）按行政领导者运用行政权力的不同方式分类

①专断式领导方式。领导个人喜欢独断专行，下属只能服从命令。

②民主式领导方式。领导比较喜欢与下属讨论、磋商等。

③放任式领导方式。比较松散的管理模式，领导放心让下属独立行事，领导很少运用手中的权力，只看最终的结果。

（2）按行政领导者指导工作的重点不同分类

①重人式领导方式。以人为中心的领导，也称为关系导向型领导。

②重事式领导方式。以事情为中心，属于任务导向型领导。

③人事并重式领导方式。既关注人际关系，又注重工作结果，两个方面都注重。

（3）按行政领导者作用于下属的行为方式分类

①强制式。领导通过发布命令强制下属做一些行为或者约束下属的行为。

②说服式。通过劝告、商量、建议等方式与下属进行双向沟通，属于比较常用的方式。

③激励式。包括三种，即物质激励、精神激励、反激励。

④示范式。领导起到身先士卒、带头模范作用。

21. 行政领导制度

（1）民主集中制。在民主的基础上进行集中，在集中的指导下进行民主。在中国最能体现民主集中制的是人民代表大会制。

（2）集体领导与个人分工负责制。在党委范围内，重大问题讨论做决定，平时各自分工一部分具体事务。

（3）行政首长负责制。在政府范围内，比如国务院使用的是总理负责制。

第六节　行政监督

22. 行政监督是指各类监督主体依法对国家行政机关及其工作人员的行政行为实施的监督活动。

23. 行政监督体系

（1）行政内部监督系统

①一般监督

主要指层级监督，是指国家行政机关在上、下级行政隶属关系上产生的一种相互监督的关系和活动。它是行政机关内部监督体系中最重要的部分，也是最为广泛的一种监督，具有直接性、经常性和广泛性等特点。

②专门监督

审计监督。

（2）行政外部监督系统

①立法监督。立法机关监督，我国的立法机关是全国人民代表大会及其常务委员会。

②司法监督。司法机关的监督，我国的司法机关包括法院和检察院。

③政党监督。中国共产党可以进行监督，民主党派（民主同盟、致公党、九三学社等）也可以进行监督。

④社会监督。包括：社会团体的监督，如共青团、妇联等社会团体的监督；新闻媒体的监督，如报纸、广播、杂志等；公民个人的监督，如上访、写实名的举报信等。

24. 行政决策是各种各样决策中的一种，是指行政领导者（主体）在处理政务时，从公共利益和公平公正原则出发，依照法律和有关规定作出决定的行政行为。行政决策在行政管理过程中具有决定性作用，处于核心地位。行政决策主导着公共行政管理的全过程。

25. 行政决策的规则

（1）全体一致规则。要求所有参与决策的人都同意，决策才能生效。

（2）少数决策规则。少数人就能做决策，最常见的就是行政首长负责制。

（3）简单多数规则。少数服从多数规则。

（4）绝对多数规则。要求票数必须过半，甚至必须过 2/3 才可以。

26. 行政决策的类型

（1）按照风险来分：确定型决策（作出的决策结果明确）、风险型决策（作出的决策有一定风险）和不确定型决策（对决策的结果毫无了解、毫不知情，无法预测概率）。

（2）按照是否有先例来分：程序性决策（有先例可以参考）和非程序性决策（没有先例可以参考）。

（3）按人数多少来分：个人决策和集体决策。

（4）按是否有依据来分：经验决策（凭借长期工作积累的经验、惯性思维）和科学决策（凭借科学的手段和技术所作出）。

（5）按范围来分：战略决策（影响长远的、关乎全局的、影响很大）和战术决策（短期内、微观）。

（6）按备选方案数量来分：开关决策（备选方案只有两个）和旋钮决策（备选方案有三个或三个以上）。

第七节　西方管理理论代表人物

27. 泰勒——科学管理之父，代表作《科学管理原理》。

28. 梅奥——人际关系管理之父，代表作《工业文明的社会问题》。

29. 韦伯——组织理论之父，代表作《社会组织和经济组织理论》。

30. 法约尔——现代经营管理之父，代表作《工业管理与一般管理》。

31. 彼得·德鲁克——现代管理学之父，代表作《管理的实践》。

第八节　管理学的各种效应

32. 蝴蝶效应。亚马逊雨林中的一只蝴蝶偶尔扇动翅膀，两周后可能引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。这在哲学中可以解释为世界是普遍联系的，在管理学中称为连锁反应，一件小的事情经过组织的放大，可能会带来大的影响。

33. 鲶鱼效应。过去的渔民在运输沙丁鱼的过程中，发现沙丁鱼很懒，喜欢聚拥在一起，最终导致鱼群因缺氧死亡。于是，渔民在沙丁鱼中放了一条鲶鱼，沙丁鱼因

为害怕鲶鱼而游动，这样就提高了沙丁鱼的成活率。在企业管理中要引入竞争机制，不能让企业变为一滩死水。

34. 羊群效应。在羊群中有一只领头羊，领头羊往哪里走，后面的羊也会跟着往哪里走，不管前面是否有草、是否有狼。从众心理，盲目效仿他人。

35. 手表定律。当一个人只有一块手表时，可以清楚地知道是几点，但当同时拥有很多块手表时，反而不知道时间。坚持一个上级的原则，避免多头领导。

36. 帕金森定律，即企业机构臃肿的现象。例如，公司的最大领导通常会喜欢能力比自己弱的人，下属也会喜欢比自己能力弱的人，长此以往企业需要招越来越多的人，导致机构越来越臃肿。启示：当发现机构臃肿时，要及时精简，并要能及时发现人才。

37. 晕轮效应。以偏概全、爱屋及乌。在交往的过程中，人们往往因为对方一方面的特质而掩盖其他方面的特征，比如看到张三长得帅，就认为张三品质好、聪明；追星也是晕轮效应的体现。

38. 罗森塔尔效应，也称皮格马利翁效应，是指一个实验，罗森塔尔到一所小学对学生做了一个未来发展趋势的测试，罗森塔尔最后给了班主任一份名单，说这个名单上都是班里最具有发展前途的人。实际上罗森塔尔在撒谎，这份名单上的人名只是他随机写的，但是在 8 个月后奇迹发生了，所有在名单上的人的成绩都取得很大的进步，并且人也变得乐观、开朗、积极、阳光。这告诉我们心理暗示的重要性。

39. 棘轮效应。“棘轮”指永远往一个方向转动的齿轮，一般映射消费惯性，由俭入奢易，由奢入俭难，消费惯性一旦形成，基本不可逆转。

40. 火炉法则。一个烧得非常旺的火炉本身不会烫人，除非用手去摸。一般形容制度 / 法律的警示作用，法律和制度本身并不会惩罚人，但如果非要去触犯法律、制度，无论是谁都会受到处罚。

第六章　科技常识

第一节　新能源技术

1. 能源的分类：按照产生方式可分为一次能源与二次能源；按照能否循环再生或循环利用，一次能源可以进一步分为可再生能源与不可再生能源；按照使用类型分为新能源与常规能源。

2. 一次能源是指自然界中可以直接找到，不需经过加工转换的能源。常考例子有：煤、石油、天然气、太阳能、风能、地热能、生物质能、核能。

3. 二次能源是指在自然界中无法直接找到，需要经过加工转换才能获得的能源。常考例子有：汽油、柴油、沼气、电能。

4. 可再生能源是指取之不尽、用之不竭，可以循环利用的能源。常考例子有：太阳能、风能、地热能、生物质能。

5. 新能源现在技术上不是很成熟，还处于研究、发展阶段，比如太阳能（如研究太阳能汽车，可以实现边跑边充电）、风能、地热能、生物质能、核能。

6. 核能是指靠原子核反应所产生的能量，核能的释放主要有以下形式：核裂变能、核聚变能、核衰变。

7. 核裂变主要用到的原料是铀，其应用有：核能发电、原子弹（1964 年我国成功爆炸第一颗原子弹）。

8. 核聚变是指由质量较小的原子核碰撞、聚合而产生质量更重的原子核。原子核从小到大，其能量越来越多，因此核聚变释放的能量要比核裂变多。常见例子有：太阳内部在不停地发生聚变、氢弹（核武器，我国在 1967 年成功爆炸第一颗氢弹）。

9. 生物质能贮存的太阳能，可转化成常规的固态燃料（比如树干、玉米秆、麦秆，可以用于烧火做饭）、液态燃料（比如植物体经过发酵，可以得到燃烧的酒精）、气态

燃料（比如秸秆、人畜粪便可以产生沼气）。

10. 地热能来自地球自身的内部运动。我国地热资源丰富，分布广泛。其利用方式有：主要用于发电（比如羊八井地热电站）；直接利用（比如温泉、供暖可以用到地热能）。

第二节　纳米、生物工程和超导

11. 纳米是一种长度单位，1 纳米 $=10^{-9}$ 米。光年也是一种长度单位，指光在真空中一年所走的距离，1 光年 $\approx 9.46 \times 10^{15}$ 米。

12. 纳米材料的尺度范围是 1 ～ 100nm，石墨烯是一种新型的纳米材料，具有非常高的导热系数。纳米药物学研究纳米胶囊，可以让药物更小、更细。

13. 生物工程是指运用生物化学、分子生物学、微生物学、遗传学等原理与生化工程相结合，来改造或重新创造设计细胞的遗传物质、培育出新品种，以工业规模利用现有生物体系，以生物化学过程来制造工业产品。

14. 生物工程包括五大工程：①基因工程；②细胞工程；③微生物工程；④酶工程；⑤生物反应器工程。

15. 基因工程又称遗传工程，基因指带有遗传信息的 DNA 片段。基因工程的应用有转基因食品、抗虫棉。

16. DNA（脱氧核糖核酸）是双螺旋结构，发现该结构的科学家是沃森、克里克，他们因此获得了诺贝尔生理学或医学奖。

17. 绝大多数生物的遗传信息在 DNA 上，某些病毒的遗传信息在 RNA（核糖核酸）上。

18. 遗传工程在基因层面上进行操作，把外来的基因导入细胞中；细胞工程在细胞层面上进行操作。细胞工程的应用有：试管婴儿、克隆。

19. 微生物工程又称发酵工程，利用微生物某些特定功能为人类生产一些有用的产品。常考例子：馒头（用酵母菌发酵）、酒、调味品（如醋、酱油）。

20. 酶工程利用酶的催化功能，把相应的原料转换成有用的物质。大多数酶的本质是蛋白质，少部分酶的本质是 RNA（核糖核酸）。

21. 现代生物技术的核心 / 标志是遗传工程（基因工程），利用基因工程可以解决

很多问题，如诊断治疗遗传病、培育抗虫棉等。

22. 超导现象是指温度降到绝对零度附近时（绝对零度不是 0℃，而是热力学上的概念，大约是 –273.15℃），电阻突然小到无法测量的现象。因此利用超导可以无损耗地传输电能。

第三节　信息技术

23.“三网”融合是指电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。

24. 大数据指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理，并整理成为帮助企业经营决策等积极目的的资讯。目前，人类已经进入大数据时代。

25. 物联网是指通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

26. 5G 即第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 2G（GSM）、3G（UMTS、LTE）和 4G（LTE-A、WiMax）系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

27. 光纤通信是利用光波作为载波来传送信息，而以光纤作为传输介质实现信息传输，达到通信目的的一种最新通信技术。

第四节　航天科技

28. 载人航天的三大基本技术：天地往返、出舱行走、交会对接。

29. 载人航天器：载人飞船（如我国神舟系列）、载人空间站、航天飞机。

30. 月球是距离地球最近的天体。第一个登上月球的宇航员是美国宇航员阿姆斯特朗；世界上第一个进入太空的人是苏联宇航员加加林；世界上第一个进行太空行走的人是苏联宇航员列昂诺夫。

31. 我国在 2007 年发射嫦娥一号，2010 年发射嫦娥二号，2013 年发射嫦娥三号，嫦娥三号标志着我国成为世界上第三个（仅次于苏联、美国）实现月球软着陆技术的国家。嫦娥三号搭载的月球车，即玉兔号，可以停留在月球的表面拍照、采集样本等。

32. 2018 年 12 月 8 日，我国发射嫦娥四号，发射地点是西昌卫星发射中心，搭载的巡视器是“玉兔二号”。嫦娥四号的目的是在月背实现软着陆，如果探测器在背面无法将数据传输给地球，中继星鹊桥号可以在中间接收探测器发送的数据后再传输给地球。

33. “东方红一号”是我国第一颗人造卫星，发射时间是 1970 年 4 月 24 日，4 月 24 日被定为中国航天日。2019 年中国航天日的主题是“逐梦航天，合作共赢”。

34. 全球四大卫星导航系统：美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧盟的伽利略、中国的北斗系统。2018 年 12 月底，我国宣布北斗系统基本建设完成，可以开始提供全球服务。

35. 神舟系列飞船

（1）神舟一号：无人飞船。

（2）神舟五号：我国首次发射的载人航天器，航天员是杨利伟。

（3）神舟十号：我国首次进行太空授课，授课宇航员是王亚平。

（4）神舟十一号：截至目前我国发射的持续时间最长的一次载人飞行任务，总飞行时间达到 33 天。

36. 我国重要宇航员

（1）我国太空漫步第一人：翟志刚。

（2）我国第一位女宇航员：乘坐神舟九号的刘洋。

（3）我国三次登上神舟系列飞船的宇航员：景海鹏。分别乘坐神七、神九、神十一，共三次进入太空，在 2018 年获得“改革先锋”的称号。

37. 我国四大卫星发射基地：甘肃酒泉、山西太原、四川西昌、海南文昌。神舟系列飞船（神一到神十一）都是在甘肃酒泉发射成功的。

第五节　生活与科学

38. 声音是由物体振动产生的，一切正在发声的物体都在振动；振动停止则发声

停止，如蝈蝈。

39. 声音的传播需要介质，气体、液体和固体都可以传播声音，声音在固体中的传播速度最快，液体次之，气体最慢。

40. 声音在空气中传播的速度是 340m/s，真空不能传声。

41. 声音具有三个特性：音调、响度、音色。

42. 频率决定音调，频率高则音调高，频率低则音调低。

43. 人耳能听到的声音频率是 20 ～ 20000Hz，高于 20000Hz 的声音叫超声波，低于 20Hz 的声音叫次声波。

44. 声音的响度与振幅有关，物体振幅越大，产生声音的响度越大。

45. 不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色也就不同。

46. 光在空气中的传播速度约为 3×10^8 米 / 秒，比声音快得多，因此先看见闪电后听见雷声。

47. 光的反射常见的应用和现象有：照镜子、潜望镜（利用两个平面镜改变光的传播方向，水下的人可以看到水面的情况）、凸面镜（如汽车后视镜、街头拐弯路口的反光镜）、凹面镜（汇聚太阳光，比如太阳灶）、静影沉璧现象。

48. 光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折的现象。常见的应用和现象有：水清疑池浅、海市蜃楼、凸透镜、凹透镜。

49. 常见的温室气体有二氧化碳和甲烷，严重的温室效应会导致两极的冰川融化，海平面上升。

50. 造成酸雨的主要气体是二氧化硫。二氧化硫遇水生成亚硫酸，在空气中氧化成硫酸。硫酸具有腐蚀性，酸雨的 pH 值 < 5.6。

51. 甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。

52. 甲醛在常温下是气态，通常以水溶液的形式出现，易溶于水和乙醇，35% ～ 40% 的甲醛水溶液叫作福尔马林，具有杀菌和防腐的功能。

53. 水体富营养化是指水体中 N、P 等营养盐含量过多而引起的水质污染现象。

54. 赤潮和水华都是水体富营养化的现象，二者发生的地点不同，在海水中发生的叫赤潮，在淡水中发生的叫水华。

55. 水壶使用很长一段时间后会有一层白色的水垢，因为北方多是硬水，硬水中含有的钙离子和镁离子较多。硬水会产生大量水垢，水垢的主要成分是碳酸钙。

56. 石墨是一种深灰色、有金属光泽的固体，非常软，有很好的导电性，可以用于制作铅笔笔芯和石墨电极。

57. PM2.5 是指大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物。

58. 人体中有六大营养物质，分别是蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水、无机盐（矿物质）。

59. 蛋白质需要分解成氨基酸才能被人体吸收，蛋白质的基本组成单位是氨基酸。

60. 蛋白质是构成生物体结构的重要物质，肌肉的主要成分就是蛋白质，若想增肌，要多吃牛肉、鸡肉、蛋白粉等。皮肤的主要成分也是蛋白质。

61. 糖类是人体能量的主要来源，大致可以分为单糖、二糖和多糖。

62. 维生素：在人体中含量较少，但是作用很大，主要是调节新陈代谢，维持身体健康。

63. 维生素 A 如果缺乏会得夜盲症（晚上看不清东西，夜盲症更厉害）。

64. 维生素 B_1 缺乏容易得脚气病，脚气病不同于脚气，脚气是真菌感染引起的皮肤病，脚气病是神经性的疾病，比如有多发性神经炎、肌肉萎缩等症状。

65. 维生素 C 含有抗坏血酸，可以治疗坏血病，长期不吃水果、蔬菜就会得坏血病，特征是爱出血，比如牙龈出血等。

66. 维生素 D 能促进钙的吸收，小孩子缺少维生素 D 容易得佝偻病，中老年人容易得骨质疏松。补钙的同时还要吃维生素 D，维生素 D 可以促进钙的吸收，晒太阳可以促进维生素 D 的合成。

67. 血液是由血浆和血细胞组成的，血细胞主要包含红细胞、白细胞和血小板。

68. 煤气中毒的原理是煤气不完全燃烧会产生一氧化碳，一氧化碳与血红蛋白的结合能力比氧气与血红蛋白的结合能力高，氧气没有物质可以运输，导致体内组织器官严重缺氧。

法律篇

第一章 | 法理学

1. 法的概念：法是指由国家制定、认可并由国家强制力保障实施的，反映由特定物质生活条件决定的统治阶级意志，以权利义务为基础，以确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关系和社会秩序为目的的行为规范体系。

2. 法的特征：规范性、国家意志性、普遍性、强制性、程序性、可诉性。

3. 法的规范性作用

（1）指引作用：法对个体行为的指引作用，包括确定的指引和有选择的指引。确定的指引一般是规定义务的规范所具有的作用，有选择的指引一般是规定权利的规范所具有的作用。

（2）评价作用：法作为尺度和标准对他人的行为的作用。

（3）预测作用：法对当事人双方之间的行为的作用。

（4）强制作用：法对违法犯罪者的行为的作用。

（5）教育作用：通过法的实施使法律对一般人的行为产生影响，这种作用具体表现为示范作用和警示作用。

4. 法律关系是在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。法律关系主体是法律关系的参加者，即权利的享有者和义务的承担者。法律关系的内容，就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。

5. 法律事实是法律规范所规定的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象。法律事实是法律关系的形成、变更和消灭必须具备的直接前提条件，它是

法律规范与法律关系联系的中介。依是否以人们的意志为转移的标准，可以将法律事实大体上分为两类，即法律事件和法律行为。

6. 我国法律对人的效力：采用以属地主义为主，与属人主义和保护主义相结合的原则。在空间效力上除了主权之外，还有两个比较特殊的，即视为领土延伸的驻外使馆和视为“旗国主义”的飞机和船舶（没有火车）。

7. 立法权

（1）法律：全国人大及其常委会。

（2）行政法规：国务院。

（3）地方性法规：省级人大及其常委会，设区的市、自治州的人大及其常委会。

（4）部门规章：国务院组成部门、直属机构。

（5）地方政府规章：省级人民政府，设区的市、自治州的人民政府。

（6）自治条例、单行条例：自治区、自治州、自治县人大。

8. 法的效力位阶

（1）宪法 > 法律 > 行政法规 > 地方性法规。

（2）宪法 > 法律 > 行政法规 > 部门规章。

（3）本级地方性法规 > 本级地方政府规章。

（4）省级地方性法规 > 设区的市的地方性法规。

（5）省级地方政府规章 > 设区的市的地方政府规章。

9. 立法裁决

（1）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

（2）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

10. 法的实施方式可以分为三种：法的执行、法的适用、法的遵守。

（1）执法，又称法的执行，指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。

（2）司法，又称法的适用，通常是指国家司法机关根据法定职权和法定程序，具

体应用法律处理案件的专门活动。

（3）守法，又称法的遵守，是指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则，依照法律行使权利、履行义务的活动。

11. 法律责任是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利法律后果。

根据违法行为所违反的法律的性质，可以把法律责任分为民事责任、行政责任、刑事责任、违宪责任。

第二章 | 宪法

第一节　宪法概述

1. 宪法是规定国家的根本制度和根本任务、集中体现各种政治力量对比关系、保障公民基本权利的国家根本法。

2. 宪法的特征

（1）宪法是国家的根本法。

（2）宪法是公民权利的保障书。

（3）宪法是民主事实法律化的基本形式。

3. 宪法的基本原则：人民主权原则、基本人权原则、权力制约原则、法治原则。

4. 我国宪法的渊源：宪法典、宪法性法律、宪法惯例、宪法解释、国际条约。没有宪法判例。

5. 我国宪法的结构：序言、正文。

第二节　我国的国家基本制度

6. 人民民主专政制度：是我国的国家性质，即国体，是国家的阶级本质，反映社会各阶级在国家中所处的地位。

人民民主专政是指中国共产党和中华人民共和国始终代表最广大人民的根本利益，可以使用专制的方法来对待敌对势力以维持人民民主政权。中国共产党领导的人民民主政权在人民内部实行民主，逐步扩大社会主义民主，发展社会主义民主政治；对境内外敌对势力和犯罪分子实行专政。

工人阶级是人民民主专政的领导力量，工农联盟是人民民主专政的基础。

7. 中国共产党对民主党派的领导是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导。

8. 我国新时期的爱国统一战线是由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的政治联盟。

爱国统一战线的组织形式是中国人民政治协商会议。

9. 我国的政权组织形式（政体）是人民代表大会制度，其基本内容包括以下几个方面：

（1）国家的一切权力属于人民。

（2）人民在民主基础上选派代表，组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，作为人民行使国家权力的机关。

（3）国家行政机关、审判机关、检察机关、监察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

（4）人民代表大会常务委员会对本级人民代表大会负责，人民代表大会对人民负责。

10. 我国是单一制的国家结构形式，在宪法中加以确定。我国单一制的国家结构形式大致分为：普通的地方制度、民族自治地方实行的民族区域自治制度、特别行政区实行的高度自治制度。

11. 我国在社会主义初级阶段的基本经济制度是公有制为主体，多种所有制经济共同发展。

12. 公有制经济：全民所有制、集体所有制、混合所有制中的国有成分和集体成分。

国家政策：公有制经济是我国社会主义市场经济的主体。国有经济是国民经济的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展，对集体经济实行鼓励、指导和帮助。

自然资源：矿藏、水流、城市的土地属于国家所有；宅基地和自留地、自留山，属于集体所有；森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，既可以属于国家所有，也可以由法律规定属于集体所有。

13. 非公有制经济：包括个体经济、私营经济和三资企业等形式，是社会主义市场经济的重要组成部分，国家鼓励、支持、引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。

14. 间接选举：全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治

州的人民代表大会代表，由下一级人民代表选出，选出的代表受原选举单位监督，对原选举单位负责。

直接选举：不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。

15. 民族自治地方包括自治区、自治州和自治县。民族乡不是民族自治地方。

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州和自治县的人民代表大会和人民政府。

根据《宪法》的规定，自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。

16. 民族自治地方的自治权

（1）制定自治条例和单行条例。

（2）根据当地民族的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策。

（3）自主地管理地方财政。

（4）自主地管理地方性经济建设。

（5）自主地管理教育、科学、文化、卫生、体育事业。

（6）组织维护社会治安的公安部队。

（7）使用本民族的语言文字。

17. 城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织，它们与基层政权的关系是指导关系，在基层政权或其派出机构的指导下开展工作。

18. 平等权：公民依法平等地享有权利，不受任何不合理的差别对待，要求国家法律给予权利同等的保护。

第三节　公民的基本权利和义务

19. 政治权利和自由：选举权和被选举权；政治自由，包括言论、出版、集会、结社、游行示威的自由。

20. 人身权：人身自由，即公民的肉体不受非法侵犯，包括不受非法限制、搜查、拘留和逮捕。人格尊严不受侵犯，具体包括姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权和隐私

权。公民的住宅权不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。通信自由和通信秘密。

21. 社会经济和文化教育方面的权利

（1）财产权。公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

（2）劳动权。有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利。劳动既是公民的权利，也是公民的义务。

（3）休息权。劳动者有休息的权利。

（4）受教育权。受教育既是公民的权利，也是公民的义务。

（5）获得物质帮助权。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

（6）文化权利和自由。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。

22. 我国公民的基本义务

（1）维护国家统一和民族团结。

（2）遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

（3）维护祖国的安全、荣誉和利益。

（4）保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织。

（5）依法纳税。

第四节　国家机构

23. 国家机构的组织和活动原则

（1）民主集中制原则。

（2）社会主义法治原则。

（3）责任制原则。

集体负责制是指全体人员集体讨论，并且按照少数服从多数的原则作出决定，集体承担责任的一种体制。各级人大及其常委会、人民法院和人民检察院等实行集体负

责制。

个人负责制是指首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制。国务院及其部委、地方政府和中央军委等实行个人负责制。

（4）密切联系群众，为人民服务原则。

（5）精简和效率原则。

24. 全国人民代表大会是我国最高国家权力机关和最高国家立法机关。全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。全国人民代表大会每届任期 5 年。

25. 全国人民代表大会会议每年举行 1 次，由全国人民代表大会常务委员会召集。

26. 全国人大的职权

（1）修改宪法。

（2）监督宪法的实施。

（3）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。

（4）选举中华人民共和国主席、副主席。

（5）根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。

（6）选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

（7）选举国家监察委员会主任。

（8）选举最高人民法院院长。

（9）选举最高人民检察院检察长。

（10）审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。

（11）审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告。

（12）改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。

（13）批准省、自治区和直辖市的建置。

（14）决定特别行政区的设立及其制度。

（15）决定战争和和平的问题。

（16）应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

27. 人大代表的权利

（1）言论免责权：全国人大代表在全国人大各种会议上的发言和表决不受法律追究。

（2）人身受特别保护权：县级及以上人大代表，非经人大会议主席团（开会）或者常委会（闭会）许可，不受逮捕或刑事审判。如果是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。

（3）提出议案权、质询、罢免权等。

28. 全国人民代表大会常务委员会职权

（1）解释宪法，监督宪法的实施。

（2）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律。

（3）在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。

（4）解释法律。

（5）在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（6）监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。

（7）撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

（8）撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

（9）在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选。

（10）在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

（11）根据国家监察委员会主任的提请，任免国家监察委员会副主任、委员。

（12）根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长。

（13）根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察

院检察长的任免。

（14）决定驻外全权代表的任免。

（15）决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。

（16）规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。

（17）规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。

（18）决定特赦。

（19）在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。

（20）决定全国总动员或者局部动员。

（21）决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。

（22）全国人民代表大会授予的其他职权。

29. 中华人民共和国主席（国内简称国家主席）是中华人民共和国的国家元首，也是中华人民共和国国家机构之一。

国家主席、副主席由全国人大选举产生。有选举权和被选举权的年满 45 周岁的中华人民共和国公民可以被选为国家主席、副主席。

国家主席的每届任期同全国人大每届任期相同。

30. 国家主席的职权

（1）中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，授予国家的勋章和荣誉称号，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

（2）中华人民共和国主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

31. 中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是我国最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。组成：总理，副总理若干人，国务委员若干人，各部部长，各委员会主任，审计长，秘书长。总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。国务院实行总理负责制。

32. 国务院的职权

（1）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令。

（2）向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）规定各部和各委员会的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作。

（4）统一领导全国地方各级国家行政机关的工作，规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分。

（5）编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算。

（6）领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设。

（7）领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作。

（8）领导和管理民政、公安、司法行政等工作。

（9）管理对外事务，同外国缔结条约和协定。

（10）领导和管理国防建设事业。

（11）领导和管理民族事务，保障少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。

（12）保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益。

（13）改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。

（14）改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

（15）批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。

（16）依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

（17）审定行政机构的编制，依照法律规定任免、培训、考核和奖惩行政人员。

（18）全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会授予的其他职权。

33. 中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量。中央军事委员会由下列人员组成：主席，副主席若干人，委员若干人。中央军事委员会实行主席负责制。中央军事委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，即为5年。中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。

34. 中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。中华人民共和国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察

委员会的工作。国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。

35. 最高人民法院是国家的最高审判机关，统一监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，向全国人大及其常委会负责并汇报工作。上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。最高人民法院院长的任期与全国人大的每届任期相同，即为 5 年，连续任职不得超过两届。

36. 中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。全国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和专门人民检察院。地方各级人民检察院分为省、自治区、直辖市人民检察院；省、自治区、直辖市人民检察院分院，自治州和设区的市人民检察院；县、不设区的市、自治县和市辖区人民检察院。

下级人民检察院在接受上级人民检察院领导的同时，还要向本级人民代表大会及其常委会负责，这是一种双重领导体制。人民检察院上下级之间为领导关系。

第三章 | 民法

第一节　民法概述

1. 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

2. 民法的基本原则

（1）平等原则。

（2）自愿原则。

（3）公平原则。

（4）诚实信用原则。

（5）不得违反法律和公序良俗的原则。

（6）有利于节约资源和保护生态环境的原则（简称绿色原则）。

第二节　民事主体

3. 自然人的民事权利能力

（1）自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

（2）自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

（3）涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

4. 自然人的民事行为能力

（1）完全民事行为能力。

①成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

② 16 周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

（2）限制民事行为能力。

① 8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

②不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

（3）无民事行为能力。

①不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

②不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

5. 监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

6. 父母是未成年子女的监护人。

7. 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（1）配偶；（2）父母、子女；（3）其他近亲属；（4）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

8. 宣告失踪的法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年。

（3）经利害关系人申请（与失踪人有人身关系或财产关系的人）。

（4）由人民法院宣告（公告期 3 个月）。

9. 宣告死亡的法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间：普通期间为 4 年；意外事件为 2 年；因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间的限制。

（3）经利害关系人申请：对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

（4）由人民法院宣告（1 年、3 个月）。

（5）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

10. 死亡宣告撤销的效力

（1）人身关系方面

死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

（2）财产关系方面

被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

11. 以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

12. 为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

13. 机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

粉笔提示

民事主体是法律模块的高频考点，尤以自然人的民事权利能力和民事行为能力为考查重点。

第三节　民事法律行为

14. 民事法律行为有效要件

（1）行为人具有相应的民事行为能力。

（2）意思表示真实。

（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

15. 无效民事法律行为

（1）无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

（2）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

（3）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

（4）违背公序良俗的民事法律行为无效。

（5）违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

16. 可撤销的民事法律行为

（1）可撤销的民事法律行为的情形：①重大误解；②欺诈；③胁迫；④显失公平。

（2）撤销权的行使期限：

①当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内。

②重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 3 个月内。

③当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内。

④自民事法律行为发生之日起 5 年内。

17. 效力待定的民事法律行为

（1）欠缺代理权的代理行为。

（2）限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。

（3）无权处分行为。

粉笔提示

民事法律行为是法律模块的高频考点，尤以不同效力的民事法律行为的情形为考查重点。

第四节　代理

18. 代理是指代理人于代理权限内，以本人（被代理人）的名义向第三人（相对人）为意思表示或受领意思表示，而该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

19. 狭义无权代理的情形

（1）未授权之无权代理。

（2）越权之无权代理。

（3）代理权消灭后之无权代理。

20. 表见代理是指虽无代理权但表面上有足以使人信以为有代理权而须由本人负授权之责的代理。表见代理发生有权代理的效果。

21. 表见代理的构成要件

（1）以本人名义为民事法律行为。

（2）行为人无代理权。

（3）须有使相对人信其有代理权的表征。

（4）须相对人为善意。

第五节　民事权利

22. 物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

23. 物权基本原则

（1）物权法定原则。

（2）物权客体特定原则。

（3）公示公信原则。

（4）物权效力优先原则。

24. 所有权是物权种类中最重要的一种权利，它是指所有权人对自己的不动产或者动产所依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。

25. 共有是指两个或两个以上的权利主体对同一项财产共同享有所有权。包括两类：按份共有和共同共有。

26. 相邻关系是指两个或两个以上不动产所有人或使用人，在行使占有、使用、收益、处分权利时应当互相给予便利而发生的权利义务关系。

27. 物权变动方式：（1）不动产物权登记；（2）动产交付。

28. 用益物权是指非所有权人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。包括：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等。

29. 抵押权是债权人对于债务人或者第三人不转移占有而提供担保的财产，在债务人不履行债务时，依法享有的就担保财产变价并优先受偿的权利。

30. 下列财产不得抵押：

（1）土地所有权。

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外。

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施。

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产。

（5）依法被查封、扣押、监管的财产。

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

31. 质权是指为了担保债权的实现，债务人或者第三人将其动产或权利转移给债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有就其占有的财产优先受偿的权利。

32. 留置权是指债权人按照合同约定占有债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产以迫使债务人履行债务，并在债务人仍不履行债务时就该财产优先受偿的权利。

33. 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

34. 合同成立包括要约和承诺两个阶段。

35. 要约是指一方当事人向另一方当事人提出订立合同的条件，希望对方能完全接受此条件的意思表示。

36. 侵权行为是指行为人由于过错侵害他人的财产或者人身，依法应当承担民事责任的行为，以及依照法律特别规定应当承担民事责任的其他致人损害的行为。

37. 不当得利是指没有法律或合同根据取得利益而使他人受到损失的行为。

38. 无因管理是指没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受到损害而进行管理和服务的行为。

39. 债的消灭是指当事人之间所确立的债的关系在客观上不复存在。债消灭的原因或方式有：清偿、抵销、提存、免除、混同。

40. 知识产权是指民事主体对特定智力劳动成果依法享有的专有权利，具体包括著作权、专利权、商标权。

41. 著作权又称版权，是指著作权人依法对其文学、艺术、科学等作品所享有的署名、发表、出版、获得报酬的权利。作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。发表权和财产权的保护期为作者终生及其死亡后 50 年。

42. 专利权是指专利权人对取得专利的发明创造依法享有的专有权。专利权包括发明、实用新型和外观设计。发明专利权的期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权的期限为 10 年，均自申请之日起计算。

43. 注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。有效期满，应申请续展，每次续展的有效期为 10 年（6 个月的宽限期）。

44. 人身权的分类

（1）人格权。包括：生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、名誉权、肖像权、隐私权、荣誉权等。

（2）身份权。包括：亲权、配偶权、亲属权等。

粉笔提示

民事权利是法律模块的高频考点，尤以物权和债权内容为考查重点。

第六节　婚姻

45. 结婚的必备条件

（1）男女双方完全自愿。

（2）达到法定婚龄，即男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。

（3）符合一夫一妻制。

46. 结婚的禁止条件

（1）直系血亲和三代以内旁系血亲。

（2）男女一方或双方患有医学上认为不应当结婚的疾病。

47. 无效婚姻的情形

（1）主体不合格：未到法定婚龄。

（2）内容不合法：重婚、有禁止结婚的亲属关系、婚前患病婚后未愈。

48. 可撤销婚姻

（1）意思表示不真实：受胁迫。

（2）受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起 1 年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 1 年内提出。

49. 夫妻共同财产

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：（1）工资、奖金；（2）生产、经营的收益；（3）知识产权的收益；（4）继承或赠与所得的财产，但《婚姻法》第十八条第三项规定的除外；（5）其他应当归共同所有的财产。

50. 夫妻个人财产

有下列情形之一的，为夫妻一方的财产：（1）一方的婚前财产；（2）一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；（3）遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；（4）一方专用的生活用品；（5）其他应当归一方的财产。

粉笔提示

婚姻是法律模块的高频考点，尤以夫妻共同财产和夫妻个人财产的区分为考查重点。

第七节　继承

51. 法定继承人的范围和继承顺序

（1）第一顺序法定继承人：配偶、子女、父母；丧偶儿媳对公、婆，丧偶女婿对岳父、岳母尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人。

（2）第二顺序法定继承人：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

52. 遗嘱继承和遗赠是指按公民生前所立遗嘱处分其遗产的继承方式。接受继承可以明示，也可以默示。继承人在继承开始后，没有表示放弃继承的，就视为接受继承；接受遗赠必须在受遗赠人知道受遗赠后 2 个月内，以明示或积极作为的形式作出表示，到期没有表示的，视为放弃受遗赠。

53. 继承方式的适用：继承开始后，如果有遗赠扶养协议的，按协议办理；有合法遗嘱的，按遗嘱办理；没有遗赠扶养协议和遗嘱的，按法定继承办理。

第八节　民事责任

54. 违约责任的构成要件：（1）当事人有违约行为；（2）有损害事实；（3）违约行为与损害事实之间有因果关系；（4）无免责事由。

55. 违约责任的免责事由包括法定免责事由和约定免责事由。法定免责事由包括不可抗力、债权人过错、合理损耗。

56. 违约责任的承担方式：（1）继续履行；（2）采取补救措施；（3）赔偿损失；（4）违约金；（5）定金。

57. 侵权责任的构成要件：（1）违法行为；（2）损害事实；（3）违法行为与损害事实之间有因果关系；（4）行为人主观上有过错。

58. 侵权责任的免责事由：（1）不可抗力；（2）受害人的过错；（3）正当防卫；（4）紧急避险；（5）受害人同意。

59. 侵权责任的承担方式：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）赔偿损失；（7）赔礼道歉；（8）消除影响、恢复名誉。上述民事责任，在实践中既可以单独适用也可以合并适用。

第九节　民事诉讼时效

60. 诉讼时效的适用范围

下列请求权不适用诉讼时效的规定：

（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险。

（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产。

（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费。

（4）依法不适用诉讼时效的其他请求权。

61. 一般诉讼时效期间：3 年。自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

62. 最长诉讼时效期间：自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护。

63. 诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因法定事由而使权利人不能行使请求权的，诉讼时效期间的计算暂时停止。自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。

64. 诉讼时效中断是指在诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间重新起算的制度。

第四章 | 刑法

第一节 刑法概述

1. 刑法的基本原则

（1）罪刑法定原则。法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

（2）平等适用刑法原则。即刑法面前人人平等，是指刑法规范在根据其内容应当得到适用的所有场合，都予以严格适用，不允许任何人有超越法律的特权。

（3）罪责刑相适应原则。犯多重的罪，就应承担多重的刑事责任。

2. 属地管辖权：凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法。

（1）领域：包括领陆、领水、领空、驻外使领馆、船舶、航空器。

（2）犯罪地：行为地、结果地之一即可。

3. 属人管辖权（中国人在国外犯罪）

（1）最高刑为 3 年以下有期徒刑的，可以不予追究。

（2）我国的国家工作人员和军人：一律追究。

4. 保护管辖权（外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪）

（1）外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为 3 年以上有期徒刑。

（2）外国人所犯之罪按照犯罪地法律也应受刑罚处罚。

5. 普遍管辖权：我国缔结或者参加的国际条约所规定的犯罪。

6. 刑法的时间效力是指刑法的生效时间、失效时间以及对刑法生效前所发生的行为是否具有溯及力的问题。溯及力：我国适用从旧兼从轻原则。

粉笔提示

刑法的适用范围是法律模块的高频考点，尤以管辖权、刑法的空间效力和时间效力为考查重点。

第二节　犯罪与犯罪构成

7. 犯罪构成包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面。

8. 犯罪主体中的自然人

（1）完全刑事责任能力：①年满 16 周岁；②间歇性精神病人精神正常时；③醉酒的人。

（2）完全无刑事责任能力：①不满 14 周岁的人；②精神病人。

（3）相对无刑事责任能力：已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。

（4）减轻刑事责任能力：已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人、已满 75 周岁的人、又聋又哑的人、盲人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，为减轻刑事责任能力的人。

9. 犯罪主体中的单位：单位犯罪的处罚原则：（1）双罚制；（2）单罚制。

10. 犯罪主观方面中的故意犯罪

（1）直接故意：行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

（2）间接故意：行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且有意放任，以致发生这种结果的心理态度。

11. 犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

12. 犯罪客观方面

（1）危害行为：专指犯罪构成的客观方面的行为，即由行为人的意识、意志支配的违反刑法规定的危害社会的行为。包括作为和不作为。

（2）危害结果：危害行为作用于犯罪对象而对犯罪直接客体造成的法定的实际损害或现实的危险状态。

（3）因果关系：犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

粉笔提示

犯罪构成是法律模块的高频考点，尤以犯罪主体、犯罪主观方面为考查重点。

第三节　排除犯罪的行为

13. 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

14. 防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

15. 无过当防卫（又称特殊防卫）是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

16. 紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

第四节　故意犯罪形态

17. 犯罪预备是指为了犯罪，准备工具，制造条件，但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

18. 犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

19. 犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

粉笔提示

故意犯罪形态是法律模块的高频考点，尤以对犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止各种情形的辨别为考查重点。

第五节　共同犯罪

20. 共同犯罪：二人以上共同故意犯罪。

（1）成立条件：①必须二人以上（主体）；②必须有共同故意（主观）；③必须有共同行为（客观）。

（2）排除情形：①同时犯；②超出共同故意之外的犯罪；③间接正犯。

21. 主犯

（1）包括：①犯罪集团中的首要分子；②其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

（2）对主犯的处罚：

①对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

②对于犯罪集团的首要分子以外的主犯：对于组织、指挥共同犯罪的人，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；对于没有从事组织、指挥活动但在共同犯罪中起主要作用的人，应按其参与的全部犯罪处罚。

22. 从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

23. 教唆犯是指以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪，教唆人即构成教唆犯。

24. 对教唆犯的处罚

（1）教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。

（2）教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

（3）如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。

第六节　刑罚

25. 主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。

26. 管制是指对犯罪分子不实行关押，依法实行社区矫正的刑罚方法。判处管制的罪犯仍然留在原工作单位或居住地工作或劳动，在劳动中应当同工同酬。管制的期限为 3 个月以上 2 年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。

27. 拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由，就近实行劳动改造的刑罚方法。拘役由公安机关在就近的拘役所、看守所或者其他监管场所执行。在执行期间，受刑人每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚时不得超过 1 年。

28. 有期徒刑的期限为 6 个月以上，15 年以下。数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年；总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。

29. 无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期，无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予折抵刑期。

30. 死刑

（1）适用条件的限制：只能适用于罪行极其严重的犯罪分子。

（2）适用对象的限制：犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑；审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

（3）死刑适用程序的限制：除最高人民法院判决的以外，必须报请最高人民法院核准。

（4）执行制度的限制：不是必须立即执行的，可以判处死刑缓期执行（2 年）。判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2 年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，2 年期满以后，减为 25 年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

31. 附加刑的种类包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产。（驱逐出境：针对外国人）附加刑也可以独立适用。

32. 剥夺政治权利

（1）剥夺政治权利是剥夺犯罪分子下列4项权利：

①选举权和被选举权；

②言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；

③担任国家机关职务的权利；

④担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

（2）剥夺政治权利的适用：对于危害国家安全的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

第七节　量刑

33. 累犯是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。累犯包括一般累犯和特别累犯。

34. 一般累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

构成要件：

（1）前后两罪都是故意犯罪。

（2）前后两罪都应当是有期徒刑以上刑罚的犯罪。

（3）后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后5年之内。

（4）不满18周岁的人犯罪的，不成立累犯。

35. 特别累犯是指因犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯上述任一类罪均成立累犯的情形。

36. 对累犯应当从重处罚。对累犯不适用缓刑，不得假释。

37. 自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

38. 立功是指犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等行为。

39. 缓刑

（1）对象：被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子。

（2）条件：①犯罪情节较轻；②确有悔改表现；③无再犯可能性；④宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

（3）缓刑适用的特殊规定：不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑。对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

（4）缓刑的考验期限：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上 1 年以下，但是不能少于 2 个月；有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上 5 年以下，但是不能少于 1 年。

（5）缓刑的结果：

①在缓刑考验期内，如果遵守一定条件，原判刑罚就不再执行，并予以公开宣告。

②缓刑撤销：缓刑考验期内犯新罪或者发现漏罪；缓刑考验期内违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的。

粉笔提示

量刑是法律模块的高频考点，尤以一般累犯与特别累犯的构成为考查重点。

第八节　刑罚的执行

40. 减刑

（1）对象：只适用于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。

（2）条件：①认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现；②有立功表现。

（3）限度与幅度：减刑以后实际执行的刑期：

①判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的 1/2；

②判处无期徒刑的，不能少于 13 年。

41. 假释是指对于被判处有期徒刑、无期徒刑的部分犯罪分子，在执行一定刑罚之后，认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险，附条件地

予以提前释放的制度。

（1）对象：假释只适用于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。

（2）条件：假释只适用于在刑罚执行期间，认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，提前释放后不致再危害社会的犯罪分子。

（3）限度：被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 1/2 以上；被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上，才可以假释。

（4）禁止条件：对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

（5）考验期：有期徒刑以剩余刑期为考验期限；无期徒刑的考验期限为 10 年。

（6）假释的撤销：①犯新罪；②发现在判决宣告以前的漏罪；③发现在考验期内违法违规尚未构成犯罪的。

第九节　分则（常考罪名）

42. 抢劫罪

（1）概念：抢劫罪是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。“其他方法”指由行为人采取致使被害人不能反抗或不知反抗或不敢反抗的方法。

（2）转化犯：

①携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪。

②犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，转化为抢劫罪。

③聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子应以抢劫罪定罪处罚。

43. 盗窃罪：是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

44. 诈骗罪：是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

45. 抢夺罪：是指以非法占有为目的，直接夺取他人紧密占有的数额较大的公私

财物，或者多次夺取他人紧密占有的公私财物的行为。

46. 侵占罪：是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。

47. 拐卖妇女、儿童罪：是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为。

48. 绑架罪：是指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

49. 非法拘禁罪：是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。

50. 故意伤害罪：是指故意非法损害他人身体健康的行为。

51. 故意杀人罪：是指故意非法剥夺他人生命的行为。

52. 遗弃罪：是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。

53. 强奸罪：强奸罪分为两种类型：一类是普通强奸，即违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为；另一类是奸淫幼女（准强奸），即与不满 14 周岁的幼女发生性交的行为。

54. 敲诈勒索罪：是指以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取公私财物数额较大或者多次索取公私财物的行为。

55. 交通肇事罪

（1）概念：是指违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

（2）“因逃逸致人死亡”是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。

（3）行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

56. 贪污罪：是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

57. 挪用公款罪：是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大进行营利活动，或者挪用公款数额较大，超过3个月未还的行为。

58. 受贿罪：是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的行为。

59. 巨额财产来源不明罪：是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。

60. 滥用职权罪：是指国家机关工作人员违反法律规定的权限和程序，非法地行使本人职务范围内的权力，或者超越其职权实施有关行为，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

61. 玩忽职守罪：是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

第五章 | 行政法

第一节 概述

1. 行政法基本原则

（1）合法性原则：行政权的存在、行使必须依据法律、符合法律规定，不得与法律相抵触。合法性原则是行政法的首要原则。

（2）合理性原则：公平、公正原则，考虑相关因素原则，比例原则。

（3）程序正当原则：行政公开原则，公众参与原则，回避原则。

（4）高效便民原则：行政效率原则，便利当事人原则。

（5）诚实守信原则：行政信息真实原则，信赖利益保护原则。

（6）权责统一原则。

2. 行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。

行政相对人是指行政管理法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

3. 行政公署、区公所和街道办事处是派出机关；派出所、工商所、税务所是派出机构。

4. 行政行为是指行政主体行使行政职权，作出的能够产生行政法律效果的行为。具有公定力、确定力、约束力、执行力。

第二节 行政行为

5. 行政处罚的种类

（1）声誉罚：警告。

（2）财产罚：罚款、没收违法所得、没收非法财物。

（3）行为罚：责令停产停业，吊销、暂扣许可证或执照。

（4）人身自由罚：行政拘留。

6. 法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。

7. 行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。

8. 不予行政处罚的情形

（1）精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施违法行为的。

（2）不满 14 周岁的未成年人有违法行为的。

（3）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。

（4）超过追责时效的。违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

9. 一事不再罚：对同一个行为，任何机关不得以同一事由作出两个以上罚款的行政处罚。

10. 简易程序适用条件：违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对法人或者其他组织处以 1000 元以下罚款或者警告。

11. 简易程序：一人执法；当场决定；当场送达。

12. 一般程序

（1）立案。

（2）调查取证：执法人员不得少于 2 人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

（3）告知义务：告知作出处罚的事实、理由、依据，以及相关权利。

（4）听取当事人的陈述、申辩或者举行听证会。

（5）决定处罚：集体讨论决定。

（6）处罚送达：当事人不在场，7 日内送达。

13. 行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人不承担行政机关组织听证的费用。

14. 罚缴分离：作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。

15. 按照简易程序当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴：依法给予20元以下的罚款；不当场收缴事后难以执行的。

按照简易程序或者一般程序作出行政处罚，在边远、水上、交通不便地区，当事人向指定的银行缴纳罚款确实有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

16. 行政强制措施指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。包括：

（1）限制公民人身自由。

（2）查封场所、设施或者财物。

（3）扣押财物。

（4）冻结存款、汇款。

（5）其他行政强制措施。

17. 行政强制执行指行政机关或者行政机关申请人民法院对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制其履行义务的行为。包括：

（1）加处罚款或者滞纳金。

（2）划拨存款、汇款。

（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物。

（4）排除妨碍、恢复原状。

（5）代履行。

（6）其他强制执行方式。

18. 行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。通常应以许可证、执照等证书的形式出现。

19. 行政征收是指行政主体根据法律规定，以强制方式无偿取得相对人财产所有权的一种具体行政行为。行政征收主要由税和费组成。

20. 行政确认是指行政主体依法对相对人的法律地位、法律关系和法律事实进行甄别，给予确定、认可、证明并予以宣告的具体行政行为。行政确认主要形式有：确定、认可、证明、登记、批准、鉴证、鉴定等。

第三节　行政复议

21. 行政复议是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为，认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出复议申请，行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的行政行为。

22. 申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人。同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织，可以作为第三人参加行政复议。

公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申请行政复议的，作出具体行政行为的行政机关是被申请人。申请人、第三人可以委托代理人代为参加行政复议。

23. 行政复议范围不包括：

（1）国家行为：国防、外交等。

（2）刑事侦查行为：刑事拘留、逮捕等。

（3）内部行政行为：行政机关作出的行政处分或其他人事处理决定。

（4）行政调解行为：行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。

（5）行政指导行为。

24. 对地方各级人民政府的具体行政行为不服的，向上一级地方人民政府申请行政复议。对省、自治区人民政府依法设立的派出机关所属的县级地方人民政府的具体行政行为不服的，向该派出机关申请行政复议。

25. 对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。

26. 对县级以上地方人民政府依法设立的派出机关的具体行政行为不服的，向设立该派出机关的人民政府申请行政复议。

对政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以自己的名义作出的具体行政行为不服的，向设立该派出机构的部门或者该部门的本级地方人民政府申请行政复议。

对法律、法规授权的组织的具体行政行为不服的，分别向直接管理该组织的地方人民政府、地方人民政府工作部门或者国务院部门申请行政复议。

对两个或者两个以上行政机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的，向其共同上一级行政机关申请行政复议。

对被撤销的行政机关在撤销前所作出的具体行政行为不服的，向继续行使其职权的行政机关的上一级行政机关申请行政复议。

27. 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。

28. 行政复议的结果：维持决定；限期履行决定；撤销决定；责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为的决定。

29. 行政复议机关责令被申请人重新作出具体行政行为的，被申请人不得以同一的事实和理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。

行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。

第四节　行政诉讼法

30. 行政诉讼法的基本原则

（1）依法受理、依法应诉原则：人民法院应当保障公民、法人和其他组织的起诉权利，对应当受理的行政案件依法受理。行政机关及其工作人员不得干预、阻碍人民法院受理行政案件。被诉行政机关负责人应当出庭应诉，不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

（2）人民法院依法独立行使审判权原则。

（3）以事实为根据，以法律为准绳原则。

（4）行政行为合法性审查原则。

（5）当事人法律地位平等原则。

（6）使用本民族语言文字原则。

（7）当事人有权辩论原则。

（8）人民检察院实行法律监督原则。

31. 当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，

有权申请审判人员回避。审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。

32. 人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

33. 下列情况不可以提起行政诉讼：

（1）国防、外交等国家行为。

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。

（3）行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定。

（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

（5）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。

（6）行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为。

（7）不具有强制力的行政指导行为。

（8）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。

（9）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

（10）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。

（11）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性的行为。

（12）行政机关根据人民法院的生效裁决，协助执行通知书作为的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。

（13）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。

（14）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

34. 基层人民法院管辖第一审行政案件。中级人民法院管辖：（1）海关处理的案件；（2）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

35. 一般案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，由复议机关所在地人民法院、最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

36. 因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。对限制人身自由

的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地、原告所在地人民法院管辖。

37. 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。

38. 经复议的案件被告的确定

（1）维持决定：原行为机关和复议机关是共同被告。

（2）改变决定：复议机关是被告。

（3）未作出决定：起诉原行政行为的，原行为机关是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。

39. 两个以上行政机关作出同一行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。

行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告。

行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被告。

40. 公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起 6 个月内提出。法律另有规定的除外。

41. 被告承担证明被诉行政行为合法的举证责任，被告应当在收到起诉状副本之日起 15 日内向人民法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件。诉讼过程中，被告不得自行向证人和原告收集证据。

第五节　国家赔偿

42. 国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务。

赔偿请求人要求国家赔偿的，赔偿义务机关、复议机关和人民法院不得向赔偿请求人收取任何费用。对赔偿请求人取得的赔偿金不予征税。

43. 国家不承担赔偿责任的情形

（1）行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为。

（2）因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的。

（3）法律规定的其他情形。

44. 行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。

45. 两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。法律、法规授权的组织在行使授予的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，被授权的组织为赔偿义务机关。

46. 受行政机关委托的组织或者个人在行使受委托的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，委托的行政机关为赔偿义务机关。

第六章 | 程序法

第一节　民事诉讼法

1. 人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决。

2. 基层人民法院管辖第一审民事案件，但《民事诉讼法》另有规定的除外。

3. 中级人民法院管辖下列第一审民事案件：

（1）重大涉外案件。

（2）在本辖区有重大影响的案件。

（3）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

4. 高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。

5. 最高人民法院管辖下列第一审民事案件：

（1）在全国有重大影响的案件。

（2）认为应当由本院审理的案件。

6. 对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

7. 下列民事诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：

（1）对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼。

（2）对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼。

（3）对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼。

（4）对被监禁的人提起的诉讼。

8. 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

9. 因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

10. 下列案件，由法律规定的人民法院专属管辖：

（1）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

（2）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。

（3）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。

11. 审判人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：

（1）是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的。

（2）与本案有利害关系的。

（3）与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

12. 对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。

人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前述规定的机关和组织或者前述规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前述规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。

13. 无诉讼行为能力人由他的监护人作为法定代理人代为诉讼。法定代理人之间互相推诿代理责任的，由人民法院指定其中一人代为诉讼。

14. 当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。

下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者。

（2）当事人的近亲属或者工作人员。

（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

15. 证据包括：（1）当事人的陈述；（2）书证；（3）物证；（4）视听资料；（5）电子数据；（6）证人证言；（7）鉴定意见；（8）勘验笔录。

证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

16. 起诉必须符合下列条件：

（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。

（2）有明确的被告。

（3）有具体的诉讼请求和事实、理由。

（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

17. 起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

18. 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉。

当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

粉笔提示

民事诉讼法是法律模块的高频考点，尤以管辖法院和起诉条件为考查重点。

第二节　刑事诉讼法

19. 对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

20. 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

21. 有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的。

（2）犯罪已过追诉时效期限的。

（3）经特赦令免除刑罚的。

（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的。

（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。

22. 基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照刑事诉讼法由上级人民法院管辖的除外。

23. 中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：

（1）危害国家安全、恐怖活动案件。

（2）可能判处无期徒刑、死刑的案件。

24. 高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、直辖市）性的重大刑事案件。

25. 最高人民法院管辖的第一审刑事案件，是全国性的重大刑事案件。

26. 刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

27. 几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

28. 审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：

（1）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的。

（2）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的。

（3）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的。

（4）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。

29. 犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人：

（1）律师。

（2）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人。

（3）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。

被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

30. 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：（1）物证；（2）书证；（3）证人证言；（4）被害人陈述；（5）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（6）鉴定意见；（7）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（8）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

31. 公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

32. 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。

（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。

（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的。

（4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

33. 人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：

（1）患有严重疾病、生活不能自理的。

（2）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女。

（3）系生活不能自理的人的唯一扶养人。

（4）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的。

（5）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。

对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。

监视居住由公安机关执行。

34. 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。

35. 人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的，应当附卷。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当告知其享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定，听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人对下列事项

的意见，并记录在案：

（1）涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定。

（2）从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚的建议。

（3）认罪认罚后案件审理适用的程序。

（4）其他需要听取意见的事项。

36. 自诉案件包括下列案件：

（1）告诉才处理的案件。

（2）被害人有证据证明的轻微刑事案件。

（3）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

37. 被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头方式向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。

38. 不服判决的上诉和抗诉的期限为 10 日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为 5 日，从接到判决书、裁定书的第二日起计算。

39. 死刑由最高人民法院核准。

40. 中级人民法院判处死刑缓期二年执行的案件，由高级人民法院核准。

41. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，必须提交审判委员会处理。

最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审。

最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。

42. 最高人民法院判处和核准的死刑立即执行的判决，应当由最高人民法院院长签发执行死刑的命令。

被判处死刑缓期二年执行的罪犯，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，死刑缓期执行期满，应当予以减刑的，由执行机关提出书面意见，报请高级人民法院裁

定；如果故意犯罪，情节恶劣，查证属实，应当执行死刑的，由高级人民法院报请最高人民法院核准；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

43. 对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。

44. 对被判处剥夺政治权利的罪犯，由公安机关执行。执行期满，应当由执行机关书面通知本人及其所在单位、居住地基层组织。

粉笔提示

刑事诉讼法是法律模块的高频考点，尤以证据种类和适用取保候审、监视居住条件为考查重点。

第七章 | 劳动法

第一节 《中华人民共和国劳动法》

1. 国家实行劳动者每日工作时间不超过 8 小时、平均每周工作时间不超过 44 小时的工时制度。

2. 国家实行带薪年休假制度。

劳动者连续工作 1 年以上的，享受带薪年休假。具体办法由国务院规定。

3. 劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

粉笔提示

《劳动法》是法律模块的高频考点，尤以工作时间和工资报酬为考查重点。

第二节 《中华人民共和国劳动合同法》

4. 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

5. 无固定期限劳动合同是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：

（1）劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的。

（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的。

（3）连续订立 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

6. 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。

同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。

7. 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。

对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

8. 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。

在解除或者终止劳动合同后，前述规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过 2 年。

9. 下列劳动合同无效或者部分无效：

（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。

（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的。

（3）违反法律、行政法规强制性规定的。

10. 劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试

用期内提前 3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。

11. 用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：

（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的。

（2）未及时足额支付劳动报酬的。

（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的。

（4）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的。

（5）因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的。

（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

12. 有下列情形之一的，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：

（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的。

（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

13. 裁减人员时，应当优先留用下列人员：

（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的。

（2）与本单位订立无固定期限劳动合同的。

（3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。

粉笔提示

《劳动合同法》是法律模块的高频考点，尤以无固定期限劳动合同和劳动者、用人单位解除劳动合同为考查重点。

第八章 | 商经法

第一节 《中华人民共和国消费者权益保护法》

1. 经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起 7 日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：

（1）消费者定作的。

（2）鲜活易腐的。

（3）在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品。

（4）交付的报纸、期刊。

除前述所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。

2. 经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。

格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前述所列内容的，其内容无效。

3. 消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务，其合法权益受到损害的，可以向经营者要求赔偿。广告经营者、发布者发布虚假广告的，消费者可以请求行政主管部门予以惩处。广告经营者、发布者不能提供经营者的真实名称、地址和有效联系方式的，应当承担赔偿责任。

广告经营者、发布者设计、制作、发布关系消费者生命健康商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，应当与提供该商品或者服务的经营者承担连带责任。

社会团体或者其他组织、个人在关系消费者生命健康商品或者服务的虚假广告或者其他虚假宣传中向消费者推荐商品或者服务，造成消费者损害的，应当与提供该商

品或者服务的经营者承担连带责任。

4. 经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的 3 倍；增加赔偿的金额不足 500 元的，为 500 元。法律另有规定的，依照其规定。

经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权要求经营者依照《消费者权益保护法》第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失，并有权要求所受损失 2 倍以下的惩罚性赔偿。

粉笔提示

《消费者权益保护法》是法律模块的高频考点，尤以消费者权利和不同损害赔偿标准为考查重点。

第二节 《中华人民共和国产品质量法》

5. 在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守《产品质量法》。

《产品质量法》所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。

建设工程不适用《产品质量法》规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于上述规定的产品范围的，适用《产品质量法》规定。

6. 售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失：

（1）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的。

（2）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的。

（3）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。

销售者依照前述规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销售者有权向生产者、供货者追偿。

销售者未按照上述规定给予修理、更换、退货或者赔偿损失的，由市场监督管理部门责令改正。

生产者之间，销售者之间，生产者与销售者之间订立的买卖合同、承揽合同有不同约定的，合同当事人按照合同约定执行。

7. 由于销售者的过错使产品存在缺陷，造成人身、他人财产损害的，销售者应当承担赔偿责任。

销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担赔偿责任。

8. 因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的，受害人可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任，产品的销售者赔偿的，产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任，产品的生产者赔偿的，产品的生产者有权向产品的销售者追偿。

9. 因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为 2 年，自当事人知道或者应当知道其权益受到损害时起计算。

因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满 10 年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

粉笔提示

《产品质量法》是法律模块的高频考点，尤以生产者、销售者承担赔偿责任为考查重点。

第三节 《中华人民共和国反不正当竞争法》

10. 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

（1）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识。

（2）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）。

（3）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等。

（4）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

11. 经营者进行有奖销售不得存在下列情形：

（1）所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖。

（2）采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售。

（3）抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过 5 万元。

粉笔提示

《反不正当竞争法》是法律模块的高频考点，尤以实施混淆行为和侵犯商业秘密为考查重点。

第四节 《中华人民共和国合伙企业法》

12. 设立合伙企业，应当具备下列条件：（1）有 2 个以上合伙人。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力；（2）有书面合伙协议；（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资；（4）有合伙企业的名称和生产经营场所；（5）法律、行政法规规定的其他条件。

13. 除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。

14. 合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

15. 合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。

16. 新合伙人入伙，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。

17. 入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙协议另有约定的，从其约定。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

18. 有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人。

粉笔提示

《合伙企业法》是法律模块的高频考点，尤以成立合伙企业应当具备条件和责任承担为考查重点。